

Fragenkatalog (inoffiziell)

Zivilrecht im volkswirtschaftlichen Bachelorstudiengang bei Dr. Gernot Wirth

Dieses Dokument ist eine nicht offizielle Zusammenfassung des Vorlesungsskriptes von Dr. Gernot Wirth. Die Fragen und Antworten in diesem Skript sind zusammengestellt aus den Klausurfragen der letzten Jahre. Es besteht keine Garantie, dass diese Fragen auch in zukünftigen Klausuren gestellt werden!

Gliederung

§ 1 Privatrecht und Öffentliches Recht	3
§ 2 Gliederung des Privatrechts	3
§ 3 Bürgerliches Recht und Handelsrecht	4
§ 4 Rechte und Pflichten aus einem Kaufvertrag.....	7
§ 5 Die Erfüllung des Kaufvertrags	8
§ 6 Schadensersatz aus unerlaubter Handlung (Delikt)	11
§ 7 Weitere Tatbestände des Deliktsrechts	16
§ 8 Wichtige Vertragstypen des BGB und HGB	16
§ 9 Gemischte und atypische Verträge § 311 Abs. 1 BGB.....	22
§ 10 Natürliche Personen	22
§ 11 Juristische Personen und rechtsfähige Personengesellschaften	24
§ 12 Der Kaufmann.....	27
§ 13 Der Name im Privatrechtsverkehr.....	29
§ 14 Die Willenserklärung	31
§ 15 Allgemeines Vertragsrecht	33
§ 16 Nichtigkeit von Willenserklärungen und Rechtsgeschäften	35
§ 17 Anfechtung von Willenserklärungen und Rechtsgeschäften	36
§ 18 Willenserklärungen durch und gegenüber Stellvertretern	37
§ 19 Handelsrechtliche Vollmachten	38
§ 26 Kaufvertrag	39

Der Inhalt dieses Dokument ist ausschließlich für die Verwendung zu privaten Zwecken gestattet.

§ 1 Privatrecht und Öffentliches Recht

1. In welche beiden vertikale Bereiche wird die innerstaatliche Rechtsordnung der Bundesrepublik entsprechend der jeweiligen Rechtssetzungskompetenzen herkömmlicherweise aufgeteilt?

- Es wird zwischen Bundesrecht und Landesrecht unterschieden.

2. Und in welche beiden horizontalen Gebiete unterscheidet man die innerstaatliche Rechtsordnung der Bundesrepublik gewöhnlicher Weise und wie?

- Es wird zwischen Öffentlichem Recht und Privatrecht unterschieden.
- Zur Unterscheidung eignet sich am besten die „Kombinationstheorie“.
Öffentliches Recht liegt vor,
 - wenn der Staat selbst oder eine von ihm speziell beauftragte oder ermächtigte Privatperson, welche die hoheitliche Aufgaben als vom Staat Beliehener wahrnimmt, beteiligt ist
 - und die betreffende Rechtsnorm dabei ausschließlich für die Anwendung durch solche Träger öffentlicher Gewalt und nicht für (sonstige) Private geschaffen ist,
 - bspw. staatlich eingesetzte,
 - nicht aber selbstständig agierende Verkehrshelfer („Schülerlotsen“).

// siehe auch Seite IX BGB

§ 2 Gliederung des Privatrechts

3. Für wen gilt das Bürgerliche Recht des BGB?

- gilt für alle „Bürger“, womit alle Personen gemeint sind:
 - natürliche Personen = alle Menschen (unabhängig von der Staatsbürgerschaft!)
 - sowie auch alle juristische Personen = gedachte Gebilde mit eigener Rechtspersönlichkeit, bspw. eingetragener Verein oder Stiftung
 - und alle rechtsfähigen Personengesellschaften = Zusammenfassung mehrerer Personen (natürliche oder juristische oder auch Personengesellschaften) mit ihrerseits wieder eigener Rechtspersönlichkeit.

// nicht auswendig zu lernen – siehe Seite XVI BGB

4. Was versteht man unter Sonderprivatrechten?

- gelten jeweils nur für eine bestimmte Gruppe von Teilnehmern des Rechtsverkehrs, also nicht mehr für alle „Bürger“/Personen:
 - bspw. das Handelsrecht, welches als Sonderprivatrecht nur für die Gruppe der Kaufleute (§§ 1 ff. HGB) gilt
 - oder das Arbeitsrecht, das nur für die Gruppen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber gilt.

// nicht auswendig zu lernen – siehe Seite IX/X BGB

§ 3 Bürgerliches Recht und Handelsrecht

5. Welche Rechtsquellen kennen Sie, und was sind deren jeweiligen Merkmale?

- das geschriebene Recht,
 - welches ein staatlicher Normgeber kompetenzgemäß in einem bestimmten förmlichen Verfahren erlassen und dabei schriftlich fixiert hat,
 - also die Gesamtheit der Gesetze, Verordnungen und Satzungen
- das Gewohnheitsrecht,
 - nicht schriftlich fixiert, gleichwohl aber auch objektiv geltendes Recht ist, welches auf einen konkreten Fall angewendet werden kann:
 - entsteht aus einer langandauernden Übung
 - verbunden mit der Überzeugung der Beteiligten, dass dieses Verhalten rechtlich geboten und somit nach deren übereinstimmendem Willen als verbindlich akzeptiert worden ist, bspw. betriebliche Übungen im Arbeitsrecht/„Rosenmontagsfrei“ (echte Rechtspflichten),
 - nicht aber bloß rein gesellschaftliche oder rein sittliche Erwartungen (nicht einklagbar)
- rechtssetzende Vereinbarungen,
 - auch zumeist in einem bestimmten förmlichen Verfahren erlassen und dabei schriftlich niedergelegt,
 - aber kein staatlicher Normgeber handelt, sondern vielmehr Privatpersonen, die dadurch ihr eigenes objektives Recht schaffen, welches dann auf einen konkreten (Streit-)Fall angewendet werden kann, etwa Hausordnungen, Satzungen eines Vereins oder Tarifverträge
- das Richterrecht,
 - eine allumfassende Kodifikation für regelungsbedürftige Rechtsmaterien zu schaffen, wird nie gelingen: das Leben ist immer umfassender und „schneller“, als dass Rechtsnormen erlassen werden können,
 - enthalten aber weder das geschriebene Recht, noch das Gewohnheitsrecht sowie rechtssetzende Vereinbarungen Aussagen über eine klärungsbedürftige Rechtsfrage, ist es Aufgabe der Rechtsprechung, eine sach- und interessengerechte Lösung zu finden:

- jedoch nur, wenn ein Gericht hierzu konkret aufgerufen wird („wo kein Kläger, da kein Richter“)
- und auch nur, da Rechtsprechung gemäß Art. 20 Abs. 3 GG an Recht und Gesetz gebunden ist, wenn das geschriebene Recht und das Gewohnheitsrecht sowie rechtssetzende Vereinbarungen keine Regelung enthalten. Anderenfalls muss der Richter, diese vorrangigen Rechtsquellen grundsätzlich auch dann anwenden, wenn er sie für nicht sinnvoll hält (sog. Subsidiarität des Richterrechts).

6. Was ist geschriebenes Recht, wie entsteht es?

- Eine Rechtsquelle, aus der sich objektives Recht ergibt und welches ein
- staatlicher Normgeber kompetenzgemäß in einem bestimmten förmlichen Verfahren erlassen und dabei schriftlich fixiert hat.
- Es meint also die Gesamtheit der Gesetze, Verordnungen und Satzungen.

7. Was ist Gewohnheitsrecht, wie entsteht es und von welchen Erwartungen ist es zu unterscheiden?

- das Gewohnheitsrecht ist eine Rechtsquelle, die
 - nicht schriftlich fixiert, gleichwohl aber auch objektiv geltendes Recht ist, welches auf einen konkreten Fall angewendet werden kann:
 - entsteht aus einer langandauernden Übung
 - verbunden mit der Überzeugung der Beteiligten, dass dieses Verhalten rechtlich geboten und somit nach deren übereinstimmendem Willen als verbindlich akzeptiert worden ist, bspw. betriebliche Übungen im Arbeitsrecht/„Rosenmontagsfrei“ (echte Rechtspflichten),
 - nicht aber bloß rein gesellschaftliche oder rein sittliche Erwartungen

8. Was ist Richterrecht, wann und wie gelangt dieses nur zur Entstehung?

- Das Richterrecht ist eine Rechtsquelle.
 - Eine allumfassende Kodifikation für regelungsbedürftige Rechtsmaterien zu schaffen, wird nie gelingen: das Leben ist immer umfassender und „schneller“, als dass Rechtsnormen erlassen werden können,
 - enthalten aber weder das geschriebene Recht, noch das Gewohnheitsrecht sowie rechtssetzende Vereinbarungen Aussagen über eine klärungsbedürftige Rechtsfrage, ist es Aufgabe der Rechtsprechung, eine sach- und interessengerechte Lösung zu finden:
 - jedoch nur, wenn ein Gericht hierzu konkret aufgerufen wird („wo kein Kläger, da kein Richter“)
 - und auch nur, da Rechtsprechung gemäß Art. 20 Abs. 3 GG an Recht und Gesetz gebunden ist, wenn das geschriebene Recht und das Gewohnheitsrecht sowie rechtssetzende Vereinbarungen keine Regelung enthalten. Anderenfalls muss der Richter, diese vorrangigen Rechtsquellen grundsätzlich auch dann anwenden, wenn er sie für nicht sinnvoll hält (sog. Subsidiarität des Richterrechts).

9. Welche Grundsätze prägten das BGB von 1900 im Vertrags- und Vermögensrecht und was galt im Familienrecht?

- Das BGB wurde am 01.01.1900 erlassen und ist seit über einhundert Jahre geltendes Recht.
- Auch heute bilden der Grundsatz der Privatautonomie, sowie der Eigentumsfreiheit die tragenden Säulen im Vertrags- und Vermögensrecht.
- Im Familienrecht gelten 1900, wie auch heute die Grundsätze, dass alle personen- und vermögensrechtlichen Regelungen der familienrechtlichen Institute, wie Verlöbnis, Ehe, Verwandtschaft, sowie Vormundschaft, Betreuung und Pflegschaft einer natürlichen Person darin geregelt sind.

10. In wie viele und welche Teile ist das HGB untergliedert?

- Das HGB ist in fünf Bücher gegliedert:
 - Erstes Buch (Handelsstand)
 - Zweites Buch (Handelsgesellschaften und stille Gesellschaft)
 - Drittes Buch (Handelsbücher)
 - Viertes Buch (Handelsgeschäfte)
 - Fünftes Buch (Seehandel)
- Wie der Allgemeine Teil des BGB enthält das Erste Buch Handelsstand ebenfalls vor die Klammer gezogene allgemeine und somit für alle nachfolgenden Bücher des HGB und sämtliche handelsrechtlichen Nebengesetze geltende Regelungen.
- Das Zweite Buch enthält das Recht der Personenhandelsgesellschaften Offene Handelsgesellschaft (OHG) und Kommanditgesellschaft (KG) sowie das Recht der stillen Gesellschaft (stG)
- Im Dritten Buch Handelsbücher sind die für Kaufleute geltenden Buchführungs-, Bewertungs- und Publizitätspflichten geregelt
- Das Vierte Buch Handelsgeschäfte regelt handelsrechtliche Besonderheiten von Schuldverhältnissen.
- Das Fünfte Buch regelt den Seehandel, dieses Rechtsgebiet wird nur an Hochschulen gelehrt, die auf Grund ihrer Lage und Tradition einen besonderen Bezug hierzu aufweisen, Gesetzessammlungen sehen daher regelmäßig vom Abdruck ab.
- Zudem gibt es noch weitere handelsrechtliche Rechtsmaterien, die heute jedoch als eigenständiges Sonderprivatrecht angesehen werden.

// nicht auswendig zu lernen – siehe Inhaltsverzeichnis HGB

§ 4 Rechte und Pflichten aus einem Kaufvertrag

11. Erklären Sie die Mittel der Privatautonomie Willenserklärung, Rechtsgeschäft und Vertrag?

- Privatautonomie
 - als wesentliches Merkmal des Privatrechts die dem Einzelnen von der Rechtsordnung eingeräumte Möglichkeit, seine Rechtsverhältnisse durch Rechtsgeschäfte nach eigenem Willen zu gestalten.
 - Wichtigster Ausdruck der Privatautonomie ist die Vertragsfreiheit. Die Privatautonomie ist gesetzlich durch Vorschriften eingeschränkt, die den Schutz des sozial Schwächeren bezwecken (z. B. Verbraucherschutzgesetze, bestimmte Vorschriften im Miet- und Arbeitsrecht) oder öffentlichen Interessen dienen.
- Willenserklärung
 - willentliche Entäußerung in den Rechtsverkehr, die auf Herbeiführung einer bestimmten Rechtsfolge (Rechtsänderung) gerichtet ist.
 - Eine Willenserklärung besteht dabei ihrerseits aus
 - einem Willen = innerer subjektiver Tatbestand
 - „Wille“ meint eine vom menschlichen Gehirn gesteuerte Handlung des Erklärenden vorliegt und dieser sich dabei bewusst ist oder sich zumindest hätte bewusst sein können, dass er dabei rechtlich tätig ist. Dies setzt einen Handlungswillen und ein Erklärungsbewusstsein voraus.
 - und einer Erklärung = äußerer objektiver Tatbestand
 - „Erklärung“ meint, dass aus Sicht eines objektiven Erklärungsempfängers (bzw. bei nichtempfangsbedürftigen Willenserklärungen aus der Sicht eines objektiven Betrachters) auf einen bestimmten Rechtsbindungswillen des Erklärenden geschlossen werden können muss. Entscheidend ist damit, was diese Erklärung für andere zum Ausdruck bringt und was ein verständiger Empfänger oder Betrachter darunter verstehen darf, sog. Auslegung nach dem objektiven Empfängerhorizont.
- Rechtsgeschäft
 - Tatbestand, der mindestens eine Willenserklärung enthält und dessen Erfüllung eine bestimmte Rechtsfolge (Rechtsänderung) bewirkt.
 - Einseitige Rechtsgeschäfte setzen dabei nur eine Willenserklärung voraus. Ist der Erklärende zu dieser Willenserklärung berechtigt, kann er die gewollte Rechtsfolge allein herbeiführen – auf das Einverständnis des anderen kommt es damit nicht an (Beispiel: Kündigung).
 - Mehrseitige Rechtsgeschäfte haben dagegen das Vorliegen mehrerer Willenserklärungen zur Voraussetzung. Damit die nach der Rechtsordnung vorgesehene Rechtsfolge in Kraft tritt, muss der andere also damit einverstanden sein (Beispiel: Mietvertrag).

- Vertrag
 - Willensübereinstimmung regelmäßig zweier oder mehrerer Personen über die Herbeiführung eines bestimmten rechtlichen Erfolgs.
 - Kommt als i.d.R. zweiseitiges Rechtsgeschäft durch sich entsprechende Willenserklärungen, Angebot und Annahme, zu Stande.

// siehe auch Seite XVII/XVIII BGB

12. Was kann alles Objekt eines Kaufvertrags sein?

- Objekte können nur Gegenstände sein.
- Gegenstände des Rechtsverkehrs sind
 - körperliche Gegenstände, die das Gesetz als Sachen (§ 90 BGB) bezeichnet. Sache ist dabei ein Oberbegriff,
 - der sowohl unbewegliche Sachen (Immobilien oder auch Grundstücke),
 - als auch bewegliche Sachen (Mobilien oder auch Fahrnis) umfasst
 - und ferner auch die gemäß § 90a BGB den beweglichen Sachen gleichgestellten Tiere

= sog. Sachkauf § 433 BGB
 - sowie auch die nicht-körperlichen Gegenstände,
 - also Rechte
 - und Forderungen

= sog. Rechtskauf § 453 BGB.

§ 5 Die Erfüllung des Kaufvertrags

13. a) Was besagt das Abstraktions- und Trennungsprinzip beim Kauf?

- Die aus einem Kaufvertrag resultierenden Verpflichtungen bilden lediglich den Rechtsgrund für die Bewirkung der Leistungen durch Erfüllungsgeschäfte. Verpflichtungs- und Erfüllungs-/ Verfügungsgeschäfte sind in ihrer rechtlichen Wirksamkeit dabei jedoch unabhängig voneinander und müssen daher grundsätzlich getrennt werden.
- Durch das Verpflichtungsgeschäft Kauf werden zunächst nur Verpflichtungen zur Verschaffung von Vermögensgegenständen
 - einer Sache oder eines Rechts auf Seiten des Verkäufers
 - sowie des Kaufpreises auf Seiten des Käufers begründet, so dass bei diesem Veräußerungsvertrag Erfüllungsgeschäfte notwendig werden.
- Aber nur und erst durch die entsprechenden Erfüllungs-/Verfügungsgeschäfte,
 - also durch die Übereignung einer beweglichen Sache/eines Tieres nach § 929 S. 1 BGB mittels Einigung und Übergabe
 - sowie durch die Übereignung einer unbeweglichen Sache gemäß §§ 873, 925 BGB durch Auflassung und Eintragung ins Grundbuch

- bzw. durch die Abtretung einer Forderung oder eines Rechts nach §§ 398, 413 BGB tritt die jeweilige Rechtsänderung ein.
- Das Verpflichtungsgeschäft Kaufvertrag begründet somit zwar den Rechtsgrund für die Bewirkung der Erfüllungsgeschäfte, ist von diesen aber rechtlich zu trennen und diesen gegenüber unabhängig.

// wichtig!

13. b) Käufer K befindet sich bei Abschluss des Kaufvertrags am 1. des Monats in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit. Am 2. des Monats hat sich sein Zustand so gebessert, dass er zu einer freien Willensbildung fähig ist, und Verkäufer V übereignet ihm die Kaufsache. Rechtslage?

- Da Käufer K am 1. des Monats im Zustand vorübergehender Störung der Geistestätigkeit ist, ist seine Willenserklärung nach § 105 Abs. 2 nichtig.
 - Durch die Nichtigkeit der Willenserklärung ist das Verpflichtungsgeschäft Kaufvertrag ungültig.
 - Durch die Nichtigkeit des Verpflichtungsgeschäfts ist auch das Verfügungsgeschäft rechtswidrig. Eine Übereignung nach § 929 BGB der Kaufsache darf daher nicht stattfinden.

14. Wie wird ein Kaufvertrag über bewegliche Sachen erfüllt?

- Voraussetzungen der Übereignung einer beweglichen Sache/eines Tieres durch Einigung und Übergabe gemäß § 929 S. 1 BGB sind dabei
 - die sog. dingliche Einigung zwischen Veräußerer und Erwerber, dass dieser fortan Eigentümer der beweglichen Sache (oder des Tieres) sein soll,
 - und die Übergabe der beweglichen Sache/des Tieres, also die Verschaffung des Besitzes,
 - sowie die Berechtigung des Veräußerers zur Übereignung (dieser muss grundsätzlich Eigentümer der beweglichen Sache/des Tieres sein, vgl. § 932 BGB).
- Sind diese erfüllt, wird der Erwerber Eigentümer der beweglichen Sache/des Tieres nach § 929 S. 1 BGB.

// nicht auswendig zu lernen – siehe § 929 BGB

15. Wie wird ein Kaufvertrag über unbewegliche Sachen erfüllt?

- Die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag erfolgt bei Grundstücken nach den sachenrechtlichen/dinglichen Regeln aus dem dritten Buch des BGB durch Auflassung und Eintragung ins Grundbuch gemäß §§ 873/925 BGB, wenn
 - die sog. Auflassung, also die dingliche Einigung zwischen Veräußerer und Erwerber, dass dieser fortan Eigentümer des Grundstücks sein soll (vgl. § 925 Abs. 1 S. 1 BGB),
 - und, da Immobilien anders als bewegliche Sachen nicht „übergeben“ werden können, nach § 873 Abs. 1 BGB die Eintragung dieser Rechtsänderung im Grundbuch
 - sowie die Berechtigung des Veräußerers zur Übereignung (dieser muss grundsätzlich Eigentümer des Grundstücks sein, vgl. §§ 891, 892 BGB).

- Sind diese erfüllt, wird der Erwerber Eigentümer der unbeweglichen Sache gemäß §§ 873, 925 BGB.

// nicht auswendig zu lernen – siehe §§ 873/925 BGB

16. Wie wird ein Rechtskauf erfüllt?

- Voraussetzungen der Abtretung einer Forderung oder eines Rechts nach § 398 S. 1 bzw. § 413 BGB sind dabei
 - die Einigung des Veräußerers (sog. Zedent) mit dem Erwerber (sog. Zessionar), dass die Forderung (§ 398 S. 1 BGB) oder das andere Recht (§ 413 BGB) auf diesen übergehen soll
 - und die Berechtigung des Veräußerers (dieser muss der Gläubiger, also Inhaber der Forderung bzw. des Rechts sein, vgl. § 405 BGB).
- Sind diese erfüllt, wird der Erwerber Inhaber der Forderung bzw. des Rechts (und damit sog. Neu-Gäubiger) gemäß §§ 398 S. 2/413 BGB.

// nicht auswendig zu lernen - siehe §§ 398/413 BGB

17. Welche Voraussetzungen und Rechtsfolgen hat der der Grundtatbestand der ungerechtfertigten Bereicherung § 812 Abs. 1 BGB?

- Die Voraussetzungen sind
 - dass einer etwas erlangt
 - und zwar
 - entweder durch die Leistung eines anderen (§ 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB)
 - oder aber in sonstiger Weise auf dessen Kosten (§ 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB)
 - ohne dass hierfür ein rechtlicher Grund besteht. (sog. negatives Tatbestandsmerkmal, das also gerade nicht vorliegen darf!).
- Dann ist Rechtsfolge, dass der hierdurch Bereicherte dem anderen zur Herausgabe des Bereicherungsgegenstands verpflichtet ist.
- „Etwas“ und somit Bereicherungsgegenstand kann jeder vermögenswerte Vorteil sein. Das Vermögen ist dabei die Summe aller geldwerten Vorteile einer Person, an Sachen/Tieren (= körperlichen Gegenständen) und an Rechten/Forderungen (= nicht-körperlichen Gegenständen)
- Eine Leistung ist eine bewusste und zweckgerichtete Vermehrung fremden Vermögens.
- Unter die Kondition in sonstiger Weise fallen dagegen insbesondere Bereicherungen, welche auf einem Eingriff (B nimmt A etwas weg) oder sonstigen Umständen beruhen (ein Hochwasser schwemmt etwas von A zu B)

// siehe auch § 812 BGB

§ 6 Schadensersatz aus unerlaubter Handlung (Delikt)

18. Was sind die Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs nach § 823 Abs. 1 BGB?

- Voraussetzungen sind, dass
 - ein absolutes Recht
 - widerrechtlich
 - sowie schuldhaft verletzt wird.
- Dann hat als Rechtsfolge der Schädiger dem Geschädigten den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen.
- Die rechtswidrige und schuldhafte Handlung muss somit zu einer Verletzung eines der in § 823 Abs. 1 BGB aufgezählten Schutzgüter führen (sog. haftungsbegründende Kausalität).
- Und als Folge dieser Verletzung muss ein Schaden entstehen (sog. haftungsausfüllende Kausalität), der dann ersetzt verlangt werden kann.
- Absolute Rechte und Rechtsgüter sind dadurch gekennzeichnet, dass ihnen eine Abwehrwirkung gegenüber jedermann zukommt und der Rechtsinhaber somit die Beachtung von jedem verlangen kann.
 - Dies sind einmal die in § 823 Abs. 1 BGB aufgezählten absoluten Rechtsgüter (= stehen einer Person als Teil ihrer Persönlichkeit bereits mit deren Geburt zu)
 - Leben
 - Körper
 - Gesundheit (= äußere und innere Integrität)
 - (Fortbewegungs-)Freiheit
 - sowie das absolute Recht (= muss von einer Person zunächst erworben werden) Eigentum.

// siehe auch § 823 BGB

19. Baggerführer B beschädigt bei Aushubarbeiten aus Unachtsamkeit ein Stromkabel des Energieversorgers E.

a) Infolge des dadurch entstehenden Stromausfalls kommt es zum Stillstand der Produktion im nahegelegenen Chemiewerk C das hierdurch einen erheblichen Produktionsausfall erleidet. Kann C hierfür Ersatz verlangen?

- Das Chemiewerk C kann hierfür keinen Schadensersatz verlangen. Da von Seiten des Baggerführers kein Vorsatz vorliegt, sondern nur Fahrlässigkeit kommt nur § 823 Abs. 1 BGB für Schadensersatzansprüche in Frage.
- Allerdings stellt § 823 Abs. 1 BGB einen Fall des sog. Erfolgsunrechts dar, es muss also ein absolutes Recht verletzt werden. Da in diesem Fall nur das Vermögen, also kein absolutes Recht verletzt wird kann das Chemiewerk C. keinen Schadensersatz verlangen.

19. b) Infolge des dadurch entstehenden Stromausfalls verenden die im Brutkasten befindlichen angebrüteten Jungküken des Farmers Erik. Kann Erik dafür Ersatz verlangen?

- Erik kann wegen Verletzung des absoluten Rechts Eigentum Schadensersatz gemäß § 823 Abs. 1 BGB verlangen.

- Allerdings nicht nach Paragraph 823 Abs.2 BGB oder nach Paragraph 826 BGB, da in beiden Fällen nur eine Verpflichtung zu Schadensersatz entsteht, sofern die unerlaubte Handlung vorsätzlich ausgeführt wurde. Der Baggerführer B beschädigt das Stromkabel des Energieversorgers E jedoch aus Unachtsamkeit, also fahrlässig.

20. Malermeister M soll das Wohnzimmer der Hauseigentümerin H streichen. Der Geselle G des M wirft dabei aus Unachtsamkeit einen Farbeimer um. Kann H von G und oder M Ersatz des dadurch entstandenen Schadens verlangen?

- G wirft aus „Unachtsamkeit“ einen Farbeimer um – verletzt also fahrlässig das absolute Recht Eigentum von H und macht sich nach § 823 Abs. 1 Schadensersatzpflichtig
- Davor ist jedoch zu prüfen ob Malermeister M den Gesellen G nach § 831 Abs. 1 „bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern er Vorrichtungen oder Gerätschaften zu beschaffen oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten hat, bei der Beschaffung oder der Leitung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet“ hat.
 - Ist dies nicht der Fall ist der Malermeister M zum Ersatz des Schadens nach § 831 Abs. 1 verpflichtet.
 - Allerdings kann H von M aus § 280 Schadensersatz aus der Haftung für den Erfüllungsgehilfen verlangen.
 - Ist dies der Fall ist der Geselle G nach § 831 Abs. 1 zum Ersatz des Schadens verpflichtet.

21. Was ist Nothilfe und welche Voraussetzungen hat diese?

- Außer der eigenen Notwehr des Angegriffenen, um einen Angriff von sich selbst abzuwenden, gestattet § 227 Abs. 2 BGB auch die sog. Nothilfe zugunsten einer dritten Person bei einem Angriff auf diese.
- Voraussetzungen sind
 - ein Angriff einer Person,
 - der gegenwärtig
 - sowie rechtswidrig ist,
 - und der sich
 - gegen einen selbst oder (→ Notwehr)
 - gegen eine dritte Person richtet, (→ Nothilfe)
 - wird durch die zur Abwehr erforderliche Verteidigung
 - = Vorliegen der sog. objektiven Notwehrlage
 - mit Verteidigungswillen (= „um“) abgewendet.
 - = subjektives Notwehrelement
- Dann ist als Rechtsfolge diese durch Notwehr gebotene Handlung nicht widerrechtlich. Und der Handelnde braucht somit für die Verletzung auch keinen Schadensersatz nach §§ 823 ff. BGB zu leisten.
- Ein Angriff muss von einer natürlichen Person ausgehen. Droht die Gefahr von einer Sache oder einem Tier, kommt keine Notwehr, sondern Notstand gemäß in Betracht.
- Gegenwärtig ist ein gerade oder zumindest noch andauernder oder auch unmittelbar bevorstehender Angriff.

- Es ist dabei irrelevant, gegen welches Recht oder Rechtsgut sich der Angriff richtet. Notwehr ist daher nicht nur bei Angriffen auf die Rechtsgüter Leben, Körper, Gesundheit und Freiheit, sondern auch bei Angriffen auf etwa das Eigentum möglich.
- Die Verteidigungshandlung muss dabei jedoch stets erforderlich sein, um den Angriff abzuwenden. Dabei gilt jedoch eine „gelockerte Verhältnismäßigkeit“ (nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen)
- Und der Notwehrausübende muss dabei subjektiv mit Verteidigungswillen handeln. Keine Notwehr und damit ein rechtswidriges Verhalten liegt also vor, wenn er sich ausschließlich aus Rache, Wut oder sonstigen Motiven leiten lässt.

// siehe auch § 227 BGB

22. Erklären Sie den Unterschied zwischen einer unerlaubten Handlung nach §§ 823 ff. BGB und dem Begriff der Straftat?

<u>Straftat</u>	<u>Unerlaubte Handlung</u>
Verletzung öffentlichen Rechtes	Verletzung privaten Rechtes
Vergehen oder Verbrechen nach dem Strafgesetzbuch (StGB)	Vorsätzlich oder fahrlässiges Verletzen eines absoluten Rechts
Anklage durch Staatsanwalt	Anklage durch Opfer (mit Rechtsanwalt)
Strafgericht	Zivilgericht
Rechtsfolge: Bestrafung	Rechtsfolge: Verpflichtung zum Schadensersatz

23. Was sind die Voraussetzungen des defensiven Verteidigungsnotstands?

- Voraussetzungen sind:
 - Von einer fremden Sache droht eine Gefahr für ein eigenes Rechtsgut oder ein Rechtsgut eines anderen.
 - Auf diese fremde Sache ist eine Einwirkung in Form der Beschädigung oder Zerstörung erforderlich
 - und der dadurch entstehende Schaden darf nicht außer Verhältnis zu der (drohenden) Gefahr stehen

= Vorliegen der sog. objektiven Notstandslage
- und der Handelnde hat Abwehrwillen, er handelt also, um die Gefahr abzuwenden.
- = subjektives Notstandselement
- Eine Notstandslage setzt eine Gefahr durch eine fremde Sache (§ 90 BGB) oder dem gleichgestellt durch ein fremdes Tier (§ 90a BGB) voraus.
- Dabei muss nicht unbedingt eine gegenwärtige Gefahr vorliegen. Beim Notstand reicht vielmehr auch eine drohende Gefahr. Diese kann dem Handelnden selbst, aber auch einem anderen drohen (Defensivnotstand zugunsten Dritter).

- Die ausgeübte Notstandshandlung muss subjektiv mit Abwehrwillen erfolgen und objektiv zur Gefahrenabwehr erforderlich sein.
- Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit darf der angerichtete Schaden dabei „nicht außer Verhältnis“ zu der abgewendeten Gefahr stehen. Notstand erfordert somit im Unterschied zur Notwehr eine echte Güterabwägung. Dabei darf der angerichtete Schaden aber durchaus auch größer sein, als der, welcher durch die abgewendete Gefahr eingetreten wäre. Nur eben nicht unverhältnismäßig größer.

// siehe auch § 228 BGB

24. Was sind die Voraussetzungen des aggressiven Einwirkungsnotstands?

- Voraussetzungen sind:
 - Von einer Person oder einer anderen fremden Sache geht eine gegenwärtige Gefahr für ein eigenes oder ein Rechtsgut eines anderen aus,
 - zur Abwehr dieser Gefahr ist die Einwirkung auf eine Sache eines Dritten, von der die Gefahr nicht ausgeht, notwendig
 - und der drohende Schaden wäre gegenüber dem durch die Einwirkung entstehenden Schaden des Eigentümers der Sache unverhältnismäßig groß.

= Vorliegen der sog. objektiven Notstandslage
- Der Handelnde muss dabei auch hier Abwehrwillen haben, also die Gefahr abwenden wollen

= subjektives Notstandselement

- Die Notstandslage beim sog. aggressiven Notstand erfordert eine gegenwärtige Gefahr. Diese Gefahr darf dabei jedoch nicht von der fremden Sache ausgehen, auf die eingewirkt wird, sondern vielmehr von einer Person oder anderen Sache oder dem gleichgestellt von einem Tier. Ebenso wie bei der Nothilfe und beim Defensivnotstand genügt auch hier, dass die Gefahr für andere besteht (Einwirkungsnotstand zugunsten Dritter).
- Die Abwendung einer solchen Gefahr muss subjektiv mit Abwehrwillen erfolgen und objektiv notwendig sein.
- Dazu hat wie beim Defensivnotstand eine Güterabwägung stattzufinden. Dabei darf der angerichtete Schaden jedoch nicht lediglich nicht außer Verhältnis zu der abgewendeten Gefahr stehen. Vielmehr muss der drohende Schaden zu dem entstehenden Schaden des Eigentümers der Sache unverhältnismäßig groß sein. Das Rechtsgut desjenigen, der den aggressiven Notstand in Anspruch nimmt, muss also das Eigentumsrecht des Geschädigten weit überwiegen.

// siehe auch § 904 BGB

25. Wann ist ein ärztlicher Heileingriff gerechtfertigt?

- Ein ärztlicher Heileingriff ist gerechtfertigt sofern die betroffene Person eingewilligt hat.
 - Eine Einwilligung kann allerdings nur in disponible Rechtsgüter erfolgen. Die Einwilligung in eine Tötung ist daher nicht zulässig. Der Berechtigte kann über das Rechtsgut Leben nicht verfügen.
 - Anders hingegen bei einer Einwilligung in Körperverletzung (typische Fälle der Einwilligung sind hier die Erlaubnis, Haare zu schneiden oder auch zu einem ärztlichen Heileingriff).
- Ist der Verletzte nicht mehr im Stande eine Willenserklärung abzugeben (Bewusstlosigkeit, schwere Verletzung, ...) wird von einer Einwilligung ausgegangen.

26. Was versteht man unter Vorsatz, was unter Fahrlässigkeit?

- Unter Vorsatz versteht man das Wissen und Wollen um den Erfolg.
 - Wird eine Handlung in dem Bewusstsein, dass sie zu einem bestimmten Erfolg führen kann, und mit dem Willen ausgeführt, dass dieser Erfolg eintreten soll, spricht man von direktem Vorsatz.
 - Beispiel: A schießt auf B, um diesen zu töten.
 - Vorsätzliches Handeln liegt aber auch vor, wenn eine Handlung in dem Bewusstsein, dass sie zu einem bestimmten Erfolg führen kann, vorgenommen und dabei der als möglich erkannte Erfolg billigend in Kauf genommen wird, sog. bedingter oder Eventualvorsatz (dolus eventualis).
 - Beispiel: Richard K. ist auf der Flucht und will die Polizeisperre durchbrechen, „koste es, was es wolle“.
- Der Begriff der Fahrlässigkeit wird nach § 276 Abs. 2 BGB vom Gesetz vorgegeben (sog. Legaldefinition). Danach handelt fahrlässig, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt.
- Ein rechtlich missbilligter Erfolg wird hier also nicht angestrebt oder zumindest in Kauf genommen, sondern er tritt ein, obwohl er vorhersehbar und vermeidbar war.
 - Ein Schädiger haftet dabei nicht nur, wenn er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maß verletzt und dabei dasjenige nicht beachtet, was sich aufgedrängt hätte (grobe Fahrlässigkeit),
 - sondern stets, wenn er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht beachtet, also auch ohne dass diese besonderen Merkmale gegeben sind (einfache, leichte oder auch gewöhnliche Fahrlässigkeit). Dabei gilt im Zivilrecht ein sog. objektivierter Sorgfaltsmaßstab.
 - Abzustellen ist auf die typischen Kenntnisse und Fähigkeiten von Angehörigen einer bestimmten Gruppe von Verkehrsteilnehmern. Folge dieses objektivierten Fahrlässigkeitsmaßstabs ist, dass man zivilrechtlich somit auch bei und für persönliche Unfähigkeit haftet, etwa bei Alters- oder Wissensdefiziten etc.

§ 7 Weitere Tatbestände des Deliktsrechts

27. Was sind die Voraussetzungen und Folgen der deliktischen Haftung aus § 823 Abs. 2 BGB?

- Voraussetzungen sind, dass
 - ein Schutzgesetz tatbestandsmäßig
 - rechtswidrig
 - und schuldhaft verletzt wird.
- Dann hat als Rechtsfolge der Schädiger dem Geschädigten den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen.
- § 823 Abs. 2 BGB enthält einen eigenen, von § 823 Abs. 1 BGB unabhängigen Tatbestand einer unerlaubten Handlung, der bei Vorliegen seiner Voraussetzungen eine (weitere) Verpflichtung zu Schadensersatz vorsieht.
- Die Unterscheidung in absolute und relative Rechte kann bei § 823 Abs. 2 BGB dabei dahinstehen. Denn während § 823 Abs. 1 BGB einen Fall des Erfolgsunrechts darstellt (da er die Verletzung eines absoluten Rechtes erfordert), erfasst die Vorschrift des § 823 Abs. 2 BGB jegliches Verhaltensunrecht in Form eines schuldhaften Verstoßes gegen Schutzgesetze, gleichviel, ob dabei ein absolutes oder nur ein relatives Recht betroffen ist.

// siehe auch § 823 Abs. 2 BGB

§ 8 Wichtige Vertragstypen des BGB und HGB

28. Was haben Kauf, Tausch und Schenkung gemeinsam und wodurch unterscheiden sie sich?

- Kauf § 433 BGB
 - Ein Verkäufer verpflichtet sich, bei einem Sachkauf gemäß § 433 Abs. 1 BGB, dem Käufer den Besitz und das Eigentum an einer Sache zu verschaffen
 - Der Käufer verpflichtet sich dafür gemäß § 433 Abs. 2 BGB, den vereinbarten Kaufpreis zu bezahlen und eine gekaufte Sache abzunehmen.
- Tausch § 480 BGB
 - Der eine Teil verpflichtet sich, das Eigentum an einer Sache oder die Inhaberschaft an einem Recht zu verschaffen
 - und der andere verpflichtet sich dafür zu einer Gegenleistung. Diese besteht indes nicht in Geld, sondern darin, eine andere Sache oder ein anderes Recht verschaffen zu müssen.
 - Auf den Tausch sind nach § 480 BGB die Vorschriften über den Kauf (§§ 433 ff. BGB) entsprechend anzuwenden. Eine Ausnahme gilt indes für diejenigen Regelungen, welche sich speziell mit dem Kaufpreis befassen.
- Schenkung § 516 BGB
 - Ein Schenker verpflichtet sich, einem anderen das Eigentum an einer Sache oder die Inhaberschaft an einem Recht unentgeltlich zuzuwenden.
 - Der Beschenkte wird dagegen nicht verpflichtet.
 - Eine Schenkung erfolgt im Unterschied zum Kauf und zum Tausch somit unentgeltlich. Sie ist daher nur ein einseitig, den Schenker verpflichtender

Vertrag. Anders als bei Kauf und Tausch sind die Vorschriften über gegenseitige Verträge nach §§ 320 ff. BGB daher bei der Schenkung nicht anwendbar.

- Für das Schenkungsversprechen (also für die Willenserklärung des Schenkers) ist eine notarielle Beurkundung vorgeschrieben. Anderenfalls ist eine Schenkung formnichtig. Die Willenserklärung des Beschenkten ist hingegen nicht formbedürftig und kann somit formlos erfolgen.
- Alle drei Vertragstypen sind nur Verpflichtungsgeschäfte.
- Alle drei Vertragstypen sind beidseitige Rechtsgeschäfte.

// nicht auswendig zu lernen – siehe §§ 433, 480, 516 BGB

29. a) Ist der Tausch ein Verfügungsgeschäft?

- Der Tausch ist lediglich ein Verpflichtungsgeschäft, kein Verfügungsgeschäft
- Nach § 480 BGB verpflichtet sich der Verkäufer dem Käufer, das Eigentum an einer Sache oder die Inhaberschaft an einem Recht zu verschaffen. Der Käufer verpflichtet sich dafür zu einer Gegenleistung. Diese besteht indes nicht in Geld, sondern darin, eine andere Sache oder ein anderes Recht verschaffen zu müssen.
- Die Erfüllung dieser Verpflichtungen, das Eigentum an einer beweglichen oder unbeweglichen Sache oder die Inhaberschaft an einem Recht zu verschaffen, erfolgt dann durch Verfügungen.

29. b) und die Schenkung ein einseitiges Rechtsgeschäft?

- Die Schenkung ist kein einseitiges Rechtsgeschäft, sondern ein Vertrag
 - Ein Schenker verpflichtet sich, einem anderen das Eigentum an einer Sache oder die Inhaberschaft an einem Recht unentgeltlich zuzuwenden.
 - Der Beschenkte wird nicht verpflichtet.
- Eine Schenkung erfolgt im Unterschied zum Kauf und zum Tausch somit unentgeltlich. Sie ist daher nur ein einseitig, den Schenker verpflichtender Vertrag. Anders als bei Kauf und Tausch sind die Vorschriften über gegenseitige Verträge nach §§ 320 ff. BGB daher bei der Schenkung nicht anwendbar.

30. Was ist kennzeichnend für das Frachtgeschäft nach dem HGB?

- Das Frachtgeschäft ist ein Werkvertrag mit einem selbstständigen Gewerbetreibenden. Der Frachtführer muss grundsätzlich Kaufmann sein (vgl. § 407 HGB).
 - Frachtführer ist, wer
 - im Betrieb eines selbstständigen Gewerbes
 - ein Gut
 - zu Land, auf Binnengewässern oder in der Luft befördert.
 - Sind diese Voraussetzungen gegeben,
 - finden die allgemeinen Vorschriften des Werkvertrags
 - nur insoweit Anwendung, als nicht die besonderen Vorschriften des Frachtgeschäfts abweichende und vorrangige Regelungen enthalten.
- Ein Frachtführer befördert dabei Güter, also bewegliche Sachen oder Tiere. Die Beförderung von Menschen richtet sich nach dem Personenbeförderungsgesetz.

31. Aus welchen zwei Bestandteilen besteht ein Werklieferungsvertrag?

- Ein Werklieferungsvertrag ist ein Vertrag, der die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen zum Gegenstand hat.
- Ein Werklieferungsvertrag besteht dabei aus einem Werkvertrag,
 - Bei einem Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer (Werkunternehmer) gemäß § 631 Abs. 1 Halbs. 1 BGB zur Herstellung eines versprochenen Werks. Der Besteller verpflichtet sich nach § 631 Abs. 1 Halbs. 2 BGB zur Entrichtung der dafür vereinbarten Vergütung.
- und einem Frachtvertrag.
 - Der Frachtvertrag ist ein Vertrag des Frachtführers mit dem Absender über die Beförderung von Gütern. Der Frachtvertrag ist Werkvertrag mit Sonderregeln.

// nicht klausurrelevant für HWS 2016/17

32. Was sind Nutzungen?

- Der Oberbegriff der Nutzungen nach § 100 BGB erfasst
- sowohl die Früchte einer Sache oder eines Rechts gemäß § 99 BGB (1. Unterbegriff) und damit die Erzeugnisse und die sonstige Ausbeute sowie die Erträge
 - also unmittelbare Sachfrüchte § 99 Abs. 1 BGB aus der Sache selbst, Boden- und Tierprodukte wie etwa die Ernte oder Milch, Eier, Jungtiere etc.
 - unmittelbare Rechtsfrüchte § 99 Abs. 2 BGB aus dem Recht selbst, bspw. die Dividende bei Aktien
 - sowie mittelbare Sach- und Rechtsfrüchte § 99 Abs. 3 BGB, also Erträge vermöge eines Rechtsverhältnisses über eine Sache oder ein Recht wie z.B. der Pachtzins bei einer Verpachtung
- sowie auch die Vorteile, welche der Gebrauch der Sache oder des Rechts gewährt (2. Unterbegriff).

// nicht auswendig zu lernen – siehe § 100/99 BGB

33. Worin unterscheiden sich Miete und Leasing?

- Miete § 535 BGB
 - Ein Vermieter verpflichtet sich gemäß § 535 Abs. 1 BGB, den Gebrauch der vermieteten Sache während der Mietzeit zu gewähren.
 - Dafür verpflichtet sich der Mieter gemäß § 535 Abs. 2 BGB, die vereinbarte Miete (oder auch: den Mietzins) zu entrichten
 - Der Mietvertrag ist ein sog. Dauerschuldverhältnis, das eine wiederkehrende Leistungserbringung zum Inhalt hat. Daher gibt es für beide Vertragspartner die Möglichkeit der Beendigung des Mietvertrags für die Zukunft durch das einseitige Rechtsgeschäft (welches also nur eine Willenserklärung erfordert) Kündigung.
 - Nach Ablauf der Mietzeit entsteht für den Mieter eine Rückgabepflicht.
- Leasing
 - Sonderformen des Mietvertrags, als gemischte/atypische Verträge gemäß § 311 Abs. 1 BGB kommt in zwei Formen vor:

- Beim Operating-Leasing überlässt der Leasinggeber dem Leasingnehmer ein Wirtschaftsgut auf ein regelmäßig kurzfristiges Ziel gegen Entgelt. Dieser braucht die Sache nicht anzuschaffen und kann sie nach der meist kurzen Vertragslaufzeit zurückgeben.
- Anders beim Finanzierungs-Leasing. Hier erwirbt der Leasinggeber eine bewegliche Sache, die der Leasingnehmer in der Regel zuvor bei einem Hersteller oder Vertriebsunternehmen ausgesucht hat, und überlässt sie diesem dann auf ein regelmäßig mittel- bis langfristiges Ziel gegen Entgelt. Beim Finanzierungs-Leasing wird anders als beim Mietvertrag oder Operating-Leasing zumeist auch noch eine im Voraus zu erbringende Sonderzahlung bzw. Schlusszahlung vereinbart, die sich nach der tatsächlichen Abnutzung richtet. Das Finanzierungs-Leasing weist eine recht enge Verwandtschaft zu einem finanzierten Kauf auf, bei dem der Verkäufer oder ein Dritter die Finanzierung des Kaufpreises übernimmt. Die Vorschriften des Mietrechts (§§ 535 ff. BGB) können daher nur entsprechend und unter Beachtung gewisser Besonderheiten angewendet werden.

// siehe auch § 535 BGB

34. Worin unterscheiden sich Miete und Pacht?

<u>Miete § 535 BGB</u>	<u>Pacht § 581 BGB</u>
• Ein Vermieter verpflichtet sich gemäß § 535 Abs. 1 BGB, den Gebrauch der vermieteten Sache während der Mietzeit zu gewähren. • Dafür verpflichtet sich der Mieter gemäß § 535 Abs. 2 BGB, die vereinbarte Miete (auch Mietzins) zu entrichten.	• Ein Verpächter verpflichtet sich gemäß § 581 Abs. 1 S. 1 BGB, • den Gebrauch des verpachteten Gegenstands • und den Genuss der Früchte zu gewähren. • Dafür verpflichtet sich der Pächter gemäß § 581 Abs. 1 S. 2 BGB, die vereinbarte Pacht (auch Pachtzins) zu entrichten.
Mietverträge sind nur bei Sachen, also körperlichen Gegenständen und den diesen gleichgestellten Tieren möglich.	Pachtvertrag können dagegen über alle Gegenstände, also auch nicht-körperliche Gegenstände (und damit über Rechte), abgeschlossen werden.
Das Nutzungsrecht eines Mieters beschränkt sich auf den Gebrauch der Sache	Das Nutzungsrecht des Pächters schließt auch die darüber hinaus gehende Fruchtziehung mit ein

35. Worin unterscheiden sich Leihe und Sachdarlehen?

<u>Leihe § 598 BGB</u>	<u>Sachdarlehen § 607 BGB</u>
Die Leihe ist wie eine Schenkung unentgeltlich.	Ein Sachdarlehen kann dabei entgeltlich (gegenseitiger Vertrag) oder unentgeltlich (unvollkommen zweiseitiger Vertrag) gewährt werden. Auf einen unvollkommenen zweiseitigen Vertrag sind die Vorschriften über gegenseitige Verträge nicht anwendbar.
Sie ist kein einseitig verpflichtender Vertrag. Denn der Entleiher hat auch Pflichten, etwa für die Erhaltung der Sache zu sorgen oder diese nach Ablauf der Leihdauer gemäß zurückzugeben. Die Leihe ist daher ein sog. unvollkommener zweiseitiger Vertrag.	
Der Entleiher ist lediglich Besitzer der Sache, nicht jedoch Eigentümer und hat dadurch nach § 604 Abs. 1 BGB die Verpflichtung, die geliehene, also dieselbe Sache zurückzugeben.	Beim Sachdarlehen findet eine Übereignung des Dargeliehenen statt. Da hierdurch nicht nur der Besitz, sondern auch das Eigentum auf den Darlehensnehmer übergeht, besteht folglich keine Verpflichtung zur Rückgabe derselben Sache(n), sondern nur zur Rückerstattung von Sachen gleicher Art, Menge und Güte.

36. Worin unterscheiden sich Dienst- und Werkvertrag?

- Dienstvertrag § 611 BGB
 - Der Dienstverpflichtete wird gemäß § 611 Abs. 1 Halbs. 1 BGB zur Leistung der versprochenen Dienste verpflichtet.
 - Dafür wird der Dienstberechtigte nach § 611 Abs. 1 Halbs. 2 BGB zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
 - Dienstverträge sind sog. Dauerschuldverhältnisse, die mit dem einseitigen Rechtsgeschäft Kündigung für die Zukunft beendet werden können.
- Werkvertrag § 631 BGB
 - Ein Werkunternehmer schuldet, aber nicht nur wie beim Dienstvertrag nach das bloße Tätigwerden, sondern nach § 631 Abs. 2 BGB auch die Herbeiführung eines Erfolgs!
 - Behandlungsverträge mit einem Haus- oder Facharzt stellen daher regelmäßig nur Dienstverträge dar. Denn geschuldet wird nur das Tätigwerden nach den Regeln der ärztlichen Kunst, aber kein Heilungserfolg. Demgegenüber werden Verträge mit ästhetischen Chirurgen als Werkverträge angesehen. Diese schulden somit über das Tätigwerden hinaus einen Erfolgseintritt.
 - Mit der Abnahme billigt der Besteller das Werk als vertragsgemäße Leistung.
 - Der Vergütungsanspruch des Werkunternehmers wird erst mit der Abnahme des Werks fällig.

// nicht auswendig zu lernen – siehe § 611/631 BGB

37. Welche beiden Arten des Dienstvertrags kennen Sie, und warum ist die Unterscheidung wichtig?

- Es gibt zum einen den Dienstvertrag mit Selbstständigen, den sog. Freien Dienstvertrag
- und zum anderen den Dienstvertrag mit unselbstständigen, abhängig Beschäftigten (Arbeitnehmern), den sog. Arbeitsvertrag.
- Auf beide Verträge sind grundsätzlich die §§ 611 ff. BGB anwendbar, soweit diese Vorschriften nicht gerade einen Freien Dienstvertrag oder ein Arbeitsverhältnis voraussetzen und dann nur für jeweils diesen/s gelten.
- Nur für Arbeitsverträge gilt darüber hinaus das soziale Arbeitsrecht. Dessen Vorschriften knüpfen an den Begriff des Arbeitnehmers bzw. Arbeitsverhältnisses an und gelten daher nicht für den Freien Dienstvertrag mit Selbstständigen.

// siehe auch § 611 BGB

38. Worin unterscheiden sich Handelsvertreter und Handlungsgehilfen?

<u>Handelsvertreter § 84 HGB</u>	<u>Handlungsgehilfe § 59 HGB</u>
Voraussetzungen: 1. wer selbstständig ein Gewerbe betreibt, 2. und dabei ständig damit betraut ist 3. für einen anderen Unternehmer (a) Geschäfte zu vermitteln (b) oder in dessen Namen abzuschließen. ... ist ein Handelsvertreter	Voraussetzungen: 1. wer in einem Handelsgewerbe, 2. zur Leistung kaufmännischer Dienste 3. gegen Entgelt angestellt und somit unselbstständig tätig ist. ... ist Handlungsgehilfe
Sind diese Voraussetzungen gegeben, finden die allgemeinen Vorschriften des <u>Freien Dienstvertrags</u> nur insoweit Anwendung, als nicht die besonderen Vorschriften der §§ 84 bis 92c HGB abweichende und vorrangige Regelungen enthalten.	Sind diese Voraussetzungen gegeben, finden die allgemeinen Vorschriften des <u>Arbeitsvertrags</u> nur insoweit Anwendung, als nicht die besonderen Vorschriften der §§ 59 bis 82 HGB abweichende und vorrangige Regelungen enthalten. Der Handlungsgehilfenvertrag ist somit ein Arbeitsvertrag mit einem unselbstständigen, abhängig beschäftigten Arbeitnehmer.
Handelsvertreter sind ständig damit betraut, für andere Unternehmer Geschäfte entweder zu vermitteln oder Geschäfte abzuschließen. Dies grenzt sie von nicht dauerhaft bevollmächtigten Handelsmaklern ab.	Der Handlungsgehilfe muss in einem Handelsgewerbe, also zwingend bei einem Kaufmann angestellt sein. Und er muss dort kaufmännische Dienste leisten. Die Vorschriften über Handlungsgehilfen gelten daher nicht für andere Personen wie etwa technische Angestellte oder Produktionsarbeiter.

// siehe auch § 59/84 HGB

§ 9 Gemischte und atypische Verträge § 311 Abs. 1 BGB

39. Was sind Gemischte Verträge?

- Enthalten Elemente verschiedener Vertragstypen.
- Die rechtliche Behandlung solcher gemischter Verträge richtet sich nach nicht unumstrittener Auffassung dabei nach dem Recht der Hauptleistung

§ 10 Natürliche Personen

40. Was ist der Unterschied zwischen Rechtsfähigkeit, Geschäftsfähigkeit und Schuldfähigkeit?

- Rechtsfähigkeit
 - Fähigkeit Träger von Rechten und Pflichten sein zu können.
 - Diese haben nur Personen (natürliche Personen, juristische Personen und Personengesellschaften).
 - Beginnt bei natürlichen Personen (= Menschen) mit der Vollendung der Geburt endet mit deren Tod.
- Geschäftsfähigkeit
 - Fähigkeit, Rechtsgeschäfte vorzunehmen und somit auf Grund eigener Willenserklärungen Rechte und Pflichten erwerben zu können.
 - Grundsätzlich sind alle natürlichen Personen, also Menschen voll geschäftsfähig, die das 18. Lebensjahr vollendet haben (also mindestens 18 Jahre alt sind).
- Schuldfähigkeit (auch Zurechnungsfähigkeit/Verantwortlichkeit/Deliktsfähigkeit)
 - Fähigkeit, sich einem anderen durch eigenes Verhalten schadensersatzpflichtig machen zu können.
 - Diese haben grundsätzlich alle Menschen ab 18 Jahren (mit ein paar Ausnahmen)

41. Was ist der Unterschied zwischen Geschäftsfähigkeit, Geschäften des täglichen Lebens volljähriger Geschäftsunfähiger und vorübergehender Störung der Geistestätigkeit?

- Geschäftsfähigkeit
 - Fähigkeit, Rechtsgeschäfte vorzunehmen und somit auf Grund eigener Willenserklärungen Rechte und Pflichten erwerben zu können.
 - Grundsätzlich sind alle natürlichen Personen, also Menschen voll geschäftsfähig, die das 18. Lebensjahr vollendet haben (also mindestens 18 Jahre alt sind).
- Geschäfte des täglichen Lebens volljähriger Geschäftsunfähiger (§ 105a BGB)
 - Voraussetzungen sind,
 - ein volljähriger Geschäftsunfähiger (ab 18 Jahren, §§ 2 und 104 Nr. 2 BGB)
 - schließt einen Vertrag des täglichen Lebens (erster unbestimmter Rechtsbegriff)
 - der mit geringwertigen Mitteln (zweiter unbestimmter Rechtsbegriff) bewirkbar ist und auch bewirkt wird

- und gemäß § 105a S. 2 BGB keine erhebliche Gefahr (dritter unbestimmter Rechtsbegriff) für die Person oder das Vermögen des Geschäftsunfähigen darstellt.
- Dann gilt als Rechtsfolge dieser Vertrag des täglichen Lebens in Ansehung von Leistung und Gegenleistung als wirksam, sobald diese Leistung und die Gegenleistung erbracht sind.
- Diese gesetzliche Fiktion will eine Rückforderung der bewirkten Leistung und Gegenleistung nach den Grundsätzen der ungerechtfertigten Bereicherung (Kondiktion) über §§ 812 ff. BGB ausschließen.
- Vorübergehende Störung der Geistestätigkeit § 105 Abs. 2 BGB
 - Für Willenserklärungen, die von natürlichen Personen im Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorübergehenden Störung der Geistestätigkeit abgegeben werden, gilt
 - da kein dauerhafter Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit vorliegt, ist die betreffende natürliche Person daher nicht nach § 104 Nr. 2 BGB geschäftsunfähig,
 - aber die von ihr in solchem vorübergehenden Zustand abgegebenen Willenserklärungen und somit auch die dabei vorgenommenen Rechtsgeschäfte sind dennoch nichtig, § 105 Abs. 2 BGB.

42. Wer ist beschränkt geschäftsfähig und wie können diese Personen rechtsgeschäftlich handeln?

- Beschränkt geschäftsfähig sind nach § 106 BGB alle natürlichen Personen, die das 7. Lebensjahr vollendet haben und noch nicht volljährig sind, also das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
- Willenserklärungen und damit auch Rechtsgeschäfte solcher Personen „im Alter von sieben bis siebzehn Jahren“ sind nur wirksam, wenn
 - der beschränkt geschäftsfähige Minderjährige durch die Willenserklärung lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, § 107 1. Alt. BGB,
 - oder
 - die Einwilligung (= vorherige Zustimmung) seines gesetzlichen Vertreters dazu hatte, § 107 2. Alt. BGB,
 - oder ein Fall der Ermächtigung gemäß § 112 BGB,
 - oder des sog. Taschengeldparagrafen nach § 110 BGB vorliegt.
 - Sofern keiner dieser Fälle gegeben ist,
 - sind Willenserklärungen beschränkt geschäftsfähiger Minderjähriger und damit die von ihnen vorgenommenen Rechtsgeschäfte nicht nichtig, sondern vielmehr schwebend unwirksam.
 - Denn Verträge, also mehrseitige Rechtsgeschäfte, können gemäß § 108 BGB noch wirksam werden, wenn der gesetzliche Vertreter diese genehmigt.

// nicht auswendig zu lernen – siehe §§ 106 ff. BGB

43. Was bedeutet beschränkte Zurechnungsfähigkeit?

- Natürliche Personen sind für einen Schaden, den sie einem anderen zufügen, nur verantwortlich, wenn sie die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit notwendige Einsicht besitzen,
 - sofern sie das 7. aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, § 828 Abs. 3 BGB
 - und nach § 828 Abs. 2 S. 2 BGB im motorisierten Straßen- und Schienenverkehr, wenn sie zwar das 7., aber noch nicht das 10. Lebensjahr vollendet haben (und daher eigentlich nach § 828 Abs. 2 S. 1 BGB bei Fahrlässigkeit unzurechnungsfähig wären), wenn sie den Schaden dabei vorsätzlich zufügen (7 bis 9 Jahre alte „Steinwerfer“ auf Autobahnbrücken).
- Die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit „notwendige Einsicht“ richtet sich dabei nicht allein nach dem Lebensalter, sondern vielmehr ist auch der individuelle geistige Entwicklungsstand zu berücksichtigen.

// siehe auch § 828 BGB

§ 11 Juristische Personen und rechtsfähige Personengesellschaften

44. Was versteht man unter einer juristischen Person?

- Eine juristische Person ist eine gedachte juristische Konstruktion, die im Rechtsverkehr durch ihre Organe handelt und der die Rechtsordnung dabei eine eigene Rechtspersönlichkeit und damit die Fähigkeit zuerkennt, selbst Träger von Rechten und Pflichten sein zu können.
 - Beispiel: Schließt Vorstandsmitglied M einen Vertrag im Namen des eingetragenen Vereins „V e.V.“, so schließt juristisch der Verein diesen Vertrag. Bei Gründung einer rechtlichen Organisation besteht nur die Auswahl unter den vom Gesetzgeber zur Verfügung gestellten Arten (sog. numerus clausus und Typenzwang der Gesellschaftsformen als Ausnahmen vom Grundsatz der Vertragsfreiheit).
- Als Rechtsformen des Privatrechts stehen daher im Wesentlichen nur zur Verfügung:
 - juristische Personen,
 - also rechtsfähigen Vereinen und ihre Sonderformen,
 - sowie rechtsfähigen Stiftungen
 - und den rechtsfähigen Personengesellschaften

45. Welche Juristischen Personen und Personengesellschaften kennen Sie?

- Juristische Personen des Privatrechts
 - Stiftungen
 - Rechtsfähige Stiftungen
 - Nicht rechtsfähige Stiftungen
 - Rechtsfähige Vereine
 - Auf nichtwirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtete Idealvereine
 - Auf wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet wirtschaftliche Vereine
 - spezialgesetzliche Sonderformen des wirtschaftlichen Vereins auf handelsrechtlichem Gebiet
 - Aktiengesellschaft (AG)
 - Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)
 - Europäische Aktiengesellschaft – Societas Europaea (SE)
 - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
 - eingetragene Genossenschaft (eG)
 - Europäische Genossenschaft – Societas Cooperativa Europaea (SCE)
- Personengesellschaften
 - Personenhandelsgesellschaften
 - Offene Handelsgesellschaft (OHG)
 - Kommanditgesellschaft (KG)
 - Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV)
 - sonstige reine Personengesellschaften
 - Partnerschaft
 - Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
- Juristische Personen des Öffentlichen Rechts
 - Öffentlich-rechtliche Körperschaften
 - Öffentlich-rechtliche Anstalten
 - Öffentlich-rechtliche Stiftungen

46. Was ist ein Verein, und welche Arten kennen Sie?

- auf Dauer angelegte Vereinigung von mehreren natürlichen und/oder juristischen Personen bzw. Personengesellschaften zur Verwirklichung eines gemeinsamen Zwecks mit einer körperschaftlich strukturierten, d.h. mitgliedschaftlich verfassten Organisation, § 25 BGB;
 - ein Verein als körperschaftlich strukturierter Zusammenschluss besteht daher zwingend aus Mitgliedern, wobei diese Vereinigung unabhängig vom Wechsel einzelner Mitglieder als Organisation fortbesteht,
 - die Willensbildung der Gesamtorganisation im Innenverhältnis der Mitglieder untereinander erfolgt dabei durch ein Entscheidungsorgan, die Mitgliederversammlung
 - und die Gesamtorganisation wird im Außenverhältnis zu Dritten durch ein Handlungsorgan, den Vorstand vertreten.
- nach § 54 BGB sind vielmehr auch nichteingetragene nichtrechtsfähige Vereine als Vereine anzusehen. Diese nichteingetragenen nichtrechtsfähigen Vereine sind mangels Rechtsfähigkeit allerdings keine juristischen Personen.

- Arten eines Vereins
 - Auf nichtwirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtete Idealvereine
 - Auf wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet wirtschaftliche Vereine
 - spezialgesetzliche Sonderformen des wirtschaftlichen Vereins auf handelsrechtlichem Gebiet
 - Aktiengesellschaft (AG)
 - Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)
 - Europäische Aktiengesellschaft – Societas Europaea (SE)
 - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
 - eingetragene Genossenschaft (eG)
 - Europäische Genossenschaft – Societas Cooperativa Europaea (SCE)

47. Welche Arten von Personengesellschaften kennen Sie?

- Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. (vgl. § 14 BGB)
- Personenhandelsgesellschaften
 - Offene Handelsgesellschaft (OHG)
 - Kommanditgesellschaft (KG)
 - Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV)
- sonstige reine Personengesellschaften
 - Partnerschaft
 - Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

48. Was sind privatrechtliche Stiftungen und wie entstehen diese?

- Privatrechtliche Stiftungen nach § 80 BGB sind mit eigener Rechtsfähigkeit ausgestaltete, aber nicht verbandsmäßig organisierte Einrichtung, die einen vom Stifter bestimmten Zweck mit Hilfe eines dazu gewidmeten Vermögens fördern soll.
- Dieses Zweckvermögen mit eigener Rechtspersönlichkeit hat daher anders als ein körperschaftlich strukturierter Verein keine Mitglieder, sondern allenfalls Empfänger von Stiftungsleistungen (sog. Nutznießer oder Destinatäre).
- Eine Stiftung nimmt durch ihren Vorstand am Rechtsverkehr teil, der an die Verfassung und damit an den objektivierten Willen des Stifters gebunden ist.
- Rechtsfähige Stiftungen entstehen durch einen „Doppelakt“ nach § 80 S. 1 BGB
 - das privatrechtliche Stiftungsgeschäft
 - und den öffentlich-rechtlichen, begünstigenden Verwaltungsakt in Form der staatlichen Anerkennung durch die Stiftungsbehörde (= in Baden-Württemberg die Regierungspräsidien).

// siehe auch § 80 BGB

§ 12 Der Kaufmann

49. Welche Bedeutung hat der Kaufmannsbegriff für das Handelsrecht?

- Handelsrecht = Sonderprivatrecht der Kaufleute
- Handelsrechtliche Vorschriften gelten daher nur für Kaufleute
 - so ist bspw. die Erteilung einer Handlungsvollmacht oder Prokura nur für bzw. durch den „Inhaber eines Handelsgeschäfts“ (also einen Kaufmann!) möglich, oder jeder „Kaufmann“ zur Buchführung verpflichtet
- Kaufmann ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt (§ 1 HGB)

50. Was versteht man unter einem Gewerbe?

- Handelsrechtlich ist ein Gewerbe
 - jede nach außen erkennbare Tätigkeit,
 - die selbstständig ausgeübt wird,
 - wenn diese planmäßig
 - und mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird
 - sowie nicht generell gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstößt
 - und auch keine freiberufliche Tätigkeit darstellt.
- Nicht nach außen für Dritte erkennbar sind etwa die bloße nichtgewerbliche Verwaltung eigenen Vermögens (Spekulieren an der Börse) oder eine stille Beteiligung. Wer das nur tut, betreibt kein Gewerbe und kann daher auch kein Kaufmann sein.
- Die Legaldefinition der Selbstständigkeit aus dem Handelsvertreterrecht nach § 84 Abs. 1 S. 2 (= 1. Buch des) HGB gilt entsprechend
 - wer im Wesentlichen seine Tätigkeit frei gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann,
 - entscheidendes Kriterium somit die persönliche und nicht wirtschaftliche Unabhängigkeit!
- Planmäßigkeit erfordert Wiederholungsabsicht,
 - diese fehlt insbesondere bei Gelegenheitsgeschäften,
 - umgekehrt muss die Tätigkeit aber auch nicht auf eine unbestimmte Dauer ausgerichtet sein, die Geschäftstätigkeit während einer mehrtägigen Messeveranstaltung kann daher bereits eine Planmäßigkeit begründen.
- Für die Gewinnerzielung kommt es ebenfalls nur auf die Absicht an,
 - Gewinne erzielen zu wollen und nicht darauf, ob sie tatsächlich erzielt werden,
 - eine solche Gewinnerzielungsabsicht fehlt aber insbesondere beim Ziel der bloßen Kostendeckung.
- Nicht generell gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstoßend:
 - Die Tätigkeit als Räuber oder Hehler verstößt gegen die Vorschriften des Strafgesetzbuchs (§§ 249, 259 StGB). Sie wird durch das Gesetz generell verboten, und daher betreiben diese Personen auch kein Gewerbe.
 - Prostitution, also sexuelle Handlungen gegen Entgelt, wurde früher generell als sittenwidrig erachtet. Nach § 1 S. 1 des Prostitutionsgesetzes (ProstG) vom 20.12.2001 können Prostituierte ihre Forderungen jedoch nunmehr rechtswirksam einklagen, und damit ist das „älteste Gewerbe der Welt“ jetzt auch handelsrechtlich als Gewerbe anzusehen.

- Ist eine Tätigkeit generell erlaubt, führt ein im Einzelfall begangener Gesetzes- oder Sittenverstoß dagegen nicht zur Unzulässigkeit des Gewerbes als solchem. Der Verstoß eines Einzelhändlers (= generell erlaubte Tätigkeit) gegen das Ladenschlussgesetz (= Gesetzesverstoß im Einzelfall) ändert daher nichts an seiner Gewerbeeigenschaft.
- Freiberufliche Tätigkeiten sind kraft Tradition (noch) privilegiert und werden daher nicht als Gewerbe behandelt, Freiberufler erbringen
 - Dienstleistungen höherer Art auf Grundlage einer besonderen beruflichen Qualifikation
 - oder schöpferischen Begabung.

51. Was sind die Merkmale eines Gewerbes und welche Arten von Gewerben unterscheidet man?

- Merkmale eines Gewerbes: siehe vorherige Frage
- Arten von Gewerbe
 - Handelsgewerbe § 1 Abs. 2 HGB
 - Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, das Unternehmen erfordert
 - nach Art
 - oder nach Umfang keinen kaufmännischen Geschäftsbetrieb.
 - Kleingewerbe § 2 HGB
 - Erfordert das Unternehmen
 - entweder (nur) nach seiner Art
 - oder (nur) nach seinem Umfang
 - oder (sowohl) nach Art und Umfang keinen kaufmännischen Geschäftsbetrieb, ist der Betreiber kein Kaufmann nach § 1 HGB.
 - Er betreibt dann vielmehr nur ein sog. Kleingewerbe.

52. Welche Möglichkeiten hat ein großer Land- Forstwirt, der ein Nebengewerbe betreibt, diesbezüglich zum Kaufmann zu werden?

- „Große“ Land- oder Forstwirte, die auch ein Nebengewerbe betreiben, welches ebenfalls einer kaufmännischen Einrichtung bedarf, haben damit vier Optionen:
 - Sie können sowohl die Land-/Forstwirtschaft gemäß § 3 Abs. 2 HGB als auch das Nebengewerbe nach § 3 Abs. 3 HGB eintragen lassen und sind dann bezüglich beider Unternehmen Kaufmann.
 - Sie können nur die Land-/Forstwirtschaft eintragen lassen und sind dann nur bezüglich dieses Unternehmens Kaufmann aber nicht hinsichtlich des Nebengewerbes.
 - Sie können nur das Nebengewerbe eintragen lassen und sind dann nur bezüglich dieses Unternehmens Kaufmann aber nicht hinsichtlich der Land-/Forstwirtschaft.
 - Und sie können weder die Land-/Forstwirtschaft noch das Nebengewerbe eintragen lassen und unterliegen damit hinsichtlich beider Unternehmen nicht dem HGB.

53. Welche Arten der Kaufleute kennt das HGB?

- Vollkaufleute
- Kannkaufleute
- Formkaufleute
- Nicht eingetragene Kleingewerbebetreibende

// nicht im Skript – nicht klausurrelevant für HWS 2016/17

§ 13 Der Name im Privatrechtsverkehr

54. Was ist eine Firma, und aus welchen beiden Bestandteilen besteht diese?

- Umgangssprachlich ist die Firma ein Unternehmen/Betrieb.
- Juristisch ist eine Firma gemäß § 17 HGB indes der Name des Kaufmanns, unter dem er im Handelsverkehr auftritt und unter dem er klagen sowie verklagt werden kann.
- Eine Firma besteht stets aus einem,
 - den Kaufmann oder sein Unternehmen kennzeichnenden Teil, dem Firmenkern
 - und einem Rechtsformzusatz (§ 19 Abs. 1 HGB)
 - Der Firmenkern kann dabei
 - aus einer Personenfirma (enthält den Namen des Kaufmanns)
 - aber auch in einer Sachfirma (nimmt auf den Gegenstand des Unternehmens Bezug)
 - sowie einer Mischfirma (mit sowohl dem Namen des Kaufmanns als auch dem Unternehmensgegenstand)
 - oder einer Fantasiefirma (insbesondere Buchstabenkombinationen oder Abkürzungen) bestehen.
 - Zur Kennzeichnung des Inhabers muss eine Firma neben dem Firmenkern auch einen Rechtsformzusatz enthalten:
 - Einzelkaufleute müssen beispielsweise den Zusatz „eingetragener Kaufmann/eingetragene Kauffrau“ oder eine Abkürzung wie etwa „e.Kfm./e.Kfr.“ oder „e.K.“ führen.
 - Die Personenhandelsgesellschaften OHG und KG müssen beispielsweise den Zusatz „Offene Handelsgesellschaft“ oder „Kommanditgesellschaft“ oder die Abkürzungen „OHG“ bzw. „KG“ verwenden.

55. Was ist bei einer Firmierung hinsichtlich des Firmenkerns und des Rechtsformzusatzes zu beachten?

- Eine Firma besteht stets aus einem,
 - den Kaufmann oder sein Unternehmen kennzeichnenden Teil, dem Firmenkern
 - und einem Rechtsformzusatz (§ 19 Abs. 1 HGB).
 - Dies gilt sowohl für die erstmalige Bildung (sog. originäre Firma) als auch für spätere Änderungen der Firma.
- Der Firmenkern kann dabei
 - in einer Personenfirma (enthält den Namen des Kaufmanns)

- aber auch in einer Sachfirma (nimmt auf den Gegenstand des Unternehmens Bezug)
- sowie einer Mischfirma (mit sowohl dem Namen des Kaufmanns als auch dem Unternehmensgegenstand)
- oder einer Fantasiefirma (insbesondere Buchstabenkombinationen oder Abkürzungen) bestehen.
- Zur Kennzeichnung des Inhabers muss eine Firma neben dem Firmenkern auch einen Rechtsformzusatz enthalten:
 - Einzelkaufleute müssen beispielsweise den Zusatz „eingetragener Kaufmann/eingetragene Kauffrau“ oder eine Abkürzung wie etwa „e.Kfm./e.Kfr.“ oder „e.K.“ führen.
 - Die Personenhandelsgesellschaften OHG und KG müssen beispielsweise den Zusatz „Offene Handelsgesellschaft“ oder „Kommanditgesellschaft“ oder die Abkürzungen „OHG“ bzw. „KG“ verwenden.

56. Welche Firmengrundsätze kennen Sie?

- Firmenzusatz
 - Firma muss einen Zusatz erhalten, der die Rechtsform des Unternehmens angibt.
- Firmenklarheit
 - Die Firmenbezeichnung muss zur Kennzeichnung geeignet sein und Unterscheidungskraft besitzen.
- Firmenwahrheit
 - Die Firma darf nicht irreführend sein, das heißt geeignet, eine Täuschung über die Art und den Umfang des Geschäfts oder die Verhältnisse des Geschäftsinhabers herbeizuführen.
- Firmenausschließlichkeit
 - Jede Firma muss sich von anderen Firmen unterscheiden, die bereits im Handelsregister eingetragen sind und sich in derselben Gemeinde befinden.
- Firmenbeständigkeit
 - Die bisherige Firma kann fortgeführt werden, auch wenn eine Namensänderung, eine Übertragung der Firma oder eine Änderung im Gesellschafterbestand erfolgte. Um Verwechslungen zu vermeiden, kann bei Übergabe der Firma nicht allein der Name verkauft werden; diese ist nur kaufbar, wenn die Branche beibehalten wird.
- Firmenöffentlichkeit
 - Jeder Kaufmann muss seine Firma, der Ort und die inländische Geschäftsanschrift in das Handelsregister eintragen lassen.
- Firmeneinheit
 - Nach dem Grundsatz der Firmeneinheit darf ein Kaufmann für ein- und dasselbe Unternehmen nur eine Firma führen.

// nicht im Skript – nicht klausurrelevant für HWS 2016/17 (ansonsten siehe auch § 18 HGB)

§ 14 Die Willenserklärung

57. Aus welchen Bestandteilen besteht eine Willenserklärung?

- Willenserklärung = willentliche Entäußerung in den Rechtsverkehr, die auf Herbeiführung einer bestimmten Rechtsfolge (Rechtsänderung) gerichtet ist.
- Eine Willenserklärung besteht aus
 - einem Willen = innerer subjektiver Tatbestand
 - und einer Erklärung = äußerer objektiver Tatbestand
- Innerer subjektiver Tatbestand: Der Wille
 - wenn eine vom menschlichen Gehirn gesteuerte Handlung des Erklärenden vorliegt und dieser sich dabei bewusst ist oder sich zumindest hätte bewusst sein können, dass er dabei rechtlich tätig ist. Dies setzt
 - einen Handlungswillen (vom menschlichen Gehirn gesteuertes Verhalten des Erklärenden)
 - und ein Erklärungsbewusstsein (das Bewusstsein, eine rechtsgeschäftliche Erklärung abzugeben) voraus
- Äußerer objektiver Tatbestand: Die Erklärung
 - Erklärung = aus Sicht eines objektiven Erklärungsempfängers (bzw. bei nichtempfangsbedürftigen Willenserklärungen aus der Sicht eines objektiven Betrachters) muss auf einen bestimmten Rechtsbindungswillen des Erklärenden geschlossen werden können.
 - Entscheidend ist damit, was diese Erklärung für andere zum Ausdruck bringt und was ein verständiger Empfänger oder Betrachter darunter verstehen darf.

// siehe auch §§ 116 ff BGB

58. Welche Erklärungsmittel kennen Sie, was ist grundsätzlich keines?

- ausdrückliche Erklärungen
 - der Erklärende bringt einen bestimmten Rechtsbindungswillen bereits unmittelbar durch seine Erklärung selbst zum Ausdruck, bspw. mündliche, schriftliche oder Erklärungen in sonstiger Weise
- konkludentes/schlüssiges Verhalten
 - der Betreffende nimmt eine Handlung vor, die ihrerseits und damit mittelbar auf einen bestimmten Rechtsbindungswillen schließen lässt, z.B. bei der Inanspruchnahme von vorgehaltenen Leistungen im Bereich der Daseinsvorsorge (Einstieg in Straßenbahn)
- bloßes Schweigen hat dagegen grundsätzlich keinen Erklärungswert:
 - denn wer schweigt, bringt dadurch für andere weder seine Zustimmung („ja, ich will“)
 - noch seine Ablehnung („nein, ich will nicht“) zum Ausdruck.

59. Kann ohne Erklärung dennoch eine Willenserklärung vorliegen und eine Willenserklärung ohne einen Willen gegeben sein?

- Ohne eine zumindest irgendwie geartete Erklärung (ausdrücklich, konkludent oder ausnahmsweise auch durch Schweigen) liegt keine Willenserklärung vor.
- Fehlt der Handlungswille (ist also keine gehirngesteuerte Handlung gegeben), kann ebenfalls keine Willenserklärung vorliegen.

60. Was ist nach §§ 133/157 BGB bei der Auslegung von Willenserklärungen zu beachten?

- Auslegung von Willenserklärungen = Deutung des Sinnes und Ermittlung ihres Inhalts
- Zuerst ist zu prüfen ob überhaupt eine Willenserklärung gegeben ist,
 - also eine Erklärung vorliegt, die auf einen Rechtsbindungswillen schließen lässt
 - und mit Handlungswillen
 - sowie zumindest potenzielles Erklärungsbewusstsein abgegeben wurde
- aber dann ist ggf. noch weiter zu klären, welchen Inhalt die Willenserklärung hat und wie diese zu verstehen ist §§ 133, 157 BGB:
 - Dabei ist gemäß § 133 BGB bei der Auslegung einer Willenserklärung (sowie auch eines Vertrags, der ja aus Willenserklärungen besteht!) der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften.
 - Und nach § 157 BGB sind Verträge (sowie auch Willenserklärungen, die ja in Verträgen „stecken“) so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern

= sog. Auslegung nach dem objektiven Empfängerhorizont

// siehe auch § 133 BGB

61. Was bedeutet „Abgabe“ von Willenserklärungen und welches Problem stellt sich dabei?

- Damit eine Willenserklärung Rechtswirksamkeit entfalten kann, muss sie mit dem Willen des Erklärenden in den Verkehr gelangen
 - Bei nicht-empfangsbedürftigen Willenserklärungen wie der Auslobung einer Belohnung oder dem eigenhändigen Testament kommt es nicht auf die Wahrnehmung der Erklärung durch einen Empfänger an; für die Abgabe genügt daher, dass der Erklärende seinen Willen irgendwie erkennbar geäußert hat.
 - Bei empfangsbedürftigen Willenserklärungen hängt die Wirksamkeit dagegen vom Zugang beim Empfänger ab; daher bedarf es hier zunächst einer zielgerichteten Abgabe in Richtung auf diesen Erklärungsempfänger.
 - Empfangsbedürftige mündliche oder konkludente Erklärungen sind deshalb abgegeben, sobald sie diesem gegenüber willentlich ausgesprochen bzw. vorgenommen wurden.
 - Bei schriftlichen und gleichgelagerten Erklärungen (elektronische Form, Textform) muss der Erklärende alles getan haben, damit die verkörperte Gedankenerklärung Rechtswirkung entfalten kann. Die bloße Niederschrift oder Unterzeichnung allein kann für eine zielgerichtete Abgabe somit nicht genügen.

- Hinzukommen muss vielmehr das Inverkehrbringen, also dass der Erklärende alles in seiner Macht Liegende veranlasst hat, damit diese Erklärung den Empfänger erreichen kann/soll.
- Ein berühmtes Problem ergibt sich bei der Frage ob eine Willenserklärung überhaupt abgegeben wurde, wenn sie eigentlich nur abhandengekommen ist bzw. durch eine dritte Person fälschlicherweise abgegeben wurde

62. Wann sind empfangsbedürftige Willenserklärungen zugegangen?

- empfangsbedürftige Willenserklärungen werden in dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie dem Empfänger zugehen und dieser somit davon Kenntnis nehmen kann:
 - Erklärungen unter Anwesenden sind gemäß § 147 Abs. 1 S. 1 BGB insbesondere mündliche, aber auch fernmündliche Erklärungen, bei diesen ist der Zugang bewirkt, sobald sie der Empfänger akustisch richtig vernommen hat.
 - Erklärungen unter Abwesenden nach § 147 Abs. 2 BGB sind vor allem schriftliche Erklärungen sowie Erklärungen in elektronischer Form oder in Textform, also insbesondere mittels Fax, per Email oder SMS. Diese gehen rechtlich nur dann zu,
 - wenn die Erklärung in den Machtbereich des Empfängers gelangt ist, darunter fallen alle zur Entgegennahme bereit gehaltenen Empfangsvorrichtungen
 - dass unter Zugrundelegung von gewöhnlichen Umständen mit der Kenntnisnahme durch den Empfänger gerechnet werden kann.

§ 15 Allgemeines Vertragsrecht

63. Was ist der Unterschied zwischen einer Wahlschuld und der Ersetzungsbefugnis?

- Wahlschuld § 262 BGB
 - Mehrere verschiedene Leistungen werden von Anfang an in der Weise geschuldet, dass nach späterer Wahl nur die eine oder die andere zu bewirken ist.
 - Beispiel: E ist Eigentümer eines Mercedes und eines Volkswagen und verspricht seinem Freund F, einen seiner Wagen für den geplanten Wochenendausflug mit dessen Bekannter B zu leihen
- Ersetzungsbefugnis (facultas alternativa)
 - Nur eine Leistung mit einem von Anfang an bestimmten Inhalt wird geschuldet, doch kann diese an sich geschuldete Leistung mittels einer entsprechenden Erklärung (Gestaltungsrecht) durch eine andere ersetzt werden und der Vertrag damit geändert werden.
 - Beispiel: Kauft ein Kunde bei einem Autohändler einen neuen Wagen zu bspw. 30.000 € wird dabei nicht selten vereinbart, dass der Kunde diese 30.000 € zu zahlen hat, er aber stattdessen auch optional 25.000 € leisten und für den Rest seinen Gebrauchtwagen in Zahlung geben kann.

// siehe auch § 262 BGB

64. Was ist der Unterschied zwischen einer „offerte ad incertas personas“ und einer „invitatio ad offerendum“?

<u>offerte ad incertas personas</u>	<u>invitatio ad offerendum</u>
= Angebot an jedermann	= Aufforderung, ein Angebot abzugeben
liegt vor, wenn es dem Antragenden nicht auf die Person des Annehmenden ankommt. Es ist ihm also egal, mit wem er den Vertrag letztendlich schließt.	Aufforderungen an andere, dass diese ihrerseits ein Angebot abgeben mögen, sind lediglich an einen unbestimmten und unbestimmbaren Personenkreis gerichtet, nicht an jedermann.
Bsp.: Getränkeautomaten	Bsp.: Sonderangebote

65. Was ist der Rücktritt vom Vertrag und wann ist dieser möglich, und was ist der Widerruf eines Verbrauchervertrags und wann ist dieser möglich?

- Rücktritt vom Vertrag § 346 BGB
 - Der Rücktritt ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, das zur Beendigung des zugrundeliegenden Vertrags führt (sog. Gestaltungsrecht). Ausgeübt wird er durch eine empfangsbedürftige Willenserklärung (also Zugang erforderlich!)
 - Die Zustimmung des anderen ist dazu nicht notwendig.
 - Der Zurücktretende muss sich aber
 - auf ein Rücktrittsrecht, den sog. Rücktrittsgrund berufen können und somit zum Rücktritt berechtigt sein
 - sowie den Rücktritt gegenüber dem anderen erklären
 - und die Ausübung des Rücktrittsrechts darf nicht ausgeschlossen sein.
 - Rücktrittsgründe können sich dabei nach § 346 Abs. 1 BGB
 - aus einer vertraglichen Abrede (sog. vertragliche Rücktrittsrechte)
 - oder einer Pflichtverletzung der Parteien ergeben (sog. gesetzliche Rücktrittsrechte).
- Widerruf eines Verbrauchervertrags § 355 BGB
 - Der Widerruf ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, das zur Beendigung des zugrundeliegenden Vertrags führt (sog. Gestaltungsrecht). Ausgeübt wird er durch eine empfangsbedürftige Willenserklärung (also Zugang erforderlich!)
 - Die Zustimmung des anderen ist dazu nicht notwendig.
 - Der Widerrufende muss sich aber
 - auf ein Widerrufsrecht, den sog. Widerrufsgrund berufen können und somit zum Widerruf berechtigt sein
 - sowie den Widerruf gegenüber dem anderen erklären
 - und die Ausübung des Widerrufsrechts darf nicht ausgeschlossen sein.

// siehe auch §§ 346/355 BGB

§ 16 Nichtigkeit von Willenserklärungen und Rechtsgeschäften

66. Was ist der Unterschied zwischen Nichtigkeit und Unwirksamkeit?

- Nichtigkeit
 - Nichtigkeit ist gesetzlich nicht definiert.
 - Man versteht darunter, dass ein Rechtsgeschäft bzw. eine Willenserklärung an einem derart schweren Fehler leidet, dass die beabsichtigten Rechtsfolgen nicht eintreten können/nicht eintreten dürfen.
 - Nichtige Willenserklärungen und Rechtsgeschäfte sind damit zwar tatsächlich, aber nicht rechtlich existent.
- Unwirksamkeit
 - Unwirksame Erklärungen und Geschäfte sind nicht bloß ein rein faktisches Geschehen, sondern erfüllen den Tatbestand einer Willenserklärung oder eines Rechtsgeschäfts. Sie sind auf Grund eines fehlenden Wirksamkeitserfordernisses allerdings (noch) nicht vollendet und daher auch (noch) ohne die gewollten Rechtsfolgen.

67. Welche Arten der Form kennen Sie?

- Schriftform § 126 BGB
 - Dazu muss eine Urkunde (der Text kann also maschinenschriftlich sein) von dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden.
- Elektronische Form §§ 126a, 126 Abs. 3, 127 Abs. 1 und 3 BGB
 - Die Parteien können ferner vereinbaren, dass eine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform durch die elektronische Form ersetzt werden soll.
- Textform §§ 126b, 127 Abs. 1 BGB
 - Textform ist somit jede lesbare, aber nicht notwendigerweise unterschriebene Erklärung, also auch ein Fax oder eine E-Mail
- Öffentliche Beglaubigung § 129 BGB
 - Eine öffentliche Beglaubigung ist das Zeugnis eines Notars, dass die Unterschrift des Erklärenden in seiner Gegenwart vollzogen worden.
- Notarielle Beurkundung § 128 BGB
 - Sieht das Gesetz notarielle Beurkundung vor, treffen den Notar besondere Warn-, Hinweis- und Beratungspflichten.
- Annex: Abgabe von Erklärungen vor einer Behörde
 - Hierbei handelt es sich nicht um Formvorschriften im eigentlichen Sinne, sondern um Zuständigkeitserfordernisse, da die privatrechtlichen Erklärungen rechtswirksam nur vor diesen Stellen abgegeben werden können.

// nicht klausurrelevant für HWS 2016/17

§ 17 Anfechtung von Willenserklärungen und Rechtsgeschäften

68. Was sind die Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Anfechtung?

- Voraussetzungen
 - Anfechtungsgrund
 - Die Anfechtung ist nur zulässig, wenn einer der im Gesetz abschließend aufgeführten enumerativen Anfechtungsgründe hierzu berechtigt:
 - Dies sind die Anfechtung wegen Irrtums nach § 119 BGB,
 - die Anfechtung wegen falscher Übermittlung gemäß § 120 BGB
 - und die Anfechtung wegen Täuschung oder Drohung nach § 123 BGB.
 - Anfechtungserklärung § 143 BGB
 - Die Ausübung der Anfechtung erfolgt durch eine empfangsbedürftige Erklärung gegenüber dem anderen Teil (sog. Anfechtungsgegner)
 - Kein Ausschluss der Anfechtung §§ 121, 124, 144 BGB
 - Das Recht zur Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn es nicht innerhalb der Anfechtungsfrist geltend gemacht wird
- Rechtsfolgen
 - Rückwirkende Nichtigkeit § 142 BGB
 - Wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten, so ist es von Anfang an (ex tunc) nichtig
 - Ersatz des Vertrauensschadens § 122 BGB
 - Wer als Anfechtungsberechtigter anfechtet, führt damit rückwirkende Nichtigkeit herbei. Hat der andere (also der Anfechtungsgegner) jedoch auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut, soll er unter den Voraussetzungen des § 122 BGB Ersatz des ihm dadurch entstehenden Schadens verlangen können.

69. Was ist der Unterschied zwischen einem Inhalts- und einem Erklärungsirrtum?

- Erklärungsirrtum § 119 Abs. 1 2. Alt. BGB
 - Der Erklärende möchte etwas erklären und weiß, dass diesem eine bestimmte Bedeutung zukommt,
 - erklärt jedoch versehentlich ein anderes.
 - Dann kann er als Rechtsfolge die Erklärung nach § 119 Abs. 1 2. Alt. BGB anfechten.
 - Beispiele dafür sind das Versprechen, Verschreiben, Vertippen, Verhören, Verlesen oder Vergreifen.
- Inhaltsirrtum § 119 Abs. 1 1. Alt. BGB
 - Hier entspricht die Erklärung zwar dem Willen des Erklärenden,
 - dieser meint aber, dass ihr eine andere Bedeutung zukommt, als das was damit objektiv erklärt wird.
 - Dann kann er als Rechtsfolge die Erklärung nach § 119 Abs. 1 1. Alt. BGB anfechten.

70. Was ist eine arglistige Täuschung was eine widerrechtliche Drohung?

- Arglistige Täuschung § 123 Abs. 1 1. Alt. BGB
 - Wer durch arglistige Täuschung zur Abgabe einer Willenserklärung bestimmt worden ist, kann diese gemäß § 123 Abs. 1 1. Alt. BGB anfechten.
 - Täuschung ist das bewusste Hervorrufen (oder Aufrechterhalten) eines Irrtums eines anderen durch aktives Tun (oder durch Unterlassen, wenn eine Pflicht zur Aufklärung besteht).
 - Arglistig ist eine Täuschung, wenn sie mit Täuschungswillen, also bewusst, erfolgt. Wer nur fahrlässig eine falsche Behauptung abgibt und damit bei anderen einen Irrtum hervorruft, täuscht daher nicht arglistig, so dass der andere nicht anfechten kann.
- Widerrechtliche Drohung § 123 Abs. 1 2. Alt. BGB
 - Nach § 123 Abs. 1 2. Alt. BGB kann auch derjenige anfechten, der durch eine widerrechtliche Drohung zur Abgabe einer Willenserklärung bestimmt worden ist.
 - Unter einer Drohung versteht man das Inaussichtstellen eines künftigen Übels, auf dessen Eintritt der Drohende Einfluss zu haben vorgibt. Der Bedrohte muss dadurch in eine Zwangslage versetzt werden, eine Willenserklärung abzugeben oder das Übel zu erleiden.
 - Als angedrohtes Übel kommt jeder Nachteil in Betracht, durch den der Bedrohte sich bedroht fühlt. Dies können Nachteile für den Bedrohten, aber auch für Dritte sein, falls diese sich zumindest mittelbar auf den Bedrohten auswirken.

§ 18 Willenserklärungen durch und gegenüber Stellvertretern

71. Was sind die Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Stellvertretung?

- Stellvertretung ist das rechtsgeschäftliche Verhalten, das ein Vertreter im Namen eines Vertretenen unternimmt und den Vertretenen dabei unmittelbar selbst berechtigt und verpflichtet, also: Die Abgabe und der Empfang von Willenserklärungen für einen anderen
- Voraussetzungen einer Stellvertretung sind nach §§ 164 ff. BGB:
 - Bei einem Rechtsgeschäft oder einer geschäftsähnlichen Handlung,
 - bei dem oder bei der eine Stellvertretung zulässig ist,
 - muss ein Vertreter eine Willenserklärung
 - im Namen des Vertretenen
 - sowie mit dessen Vertretungsmacht abgeben bzw. entgegennehmen.
- Als Rechtsfolgen hiervon
 - treffen die rechtlichen Wirkungen dieses Geschäfts ausschließlich den Vertretenen.
 - Für den Vertreter werden dagegen grundsätzlich keine Rechtswirkungen entfaltet. Das Tätigwerden im Rahmen einer unmittelbaren Stellvertretung ist für diesen somit rechtlich neutral.

// siehe auch §§ 164 ff. BGB

72. Was gilt, wenn ein Vertreter ohne Vertretungsmacht ein mehrseitiges Rechtsgeschäft abschließt?

- Schließt ein Vertreter ohne Vertretungsmacht (sog. falsus procurator) einen Vertrag, also ein mehrseitiges Rechtsgeschäft, so kommt dadurch der Vertrag zwischen dem anderen Teil (also dem Vertragspartner) und dem Vertretenen (noch) nicht zustande.
- Die Wirksamkeit hängt gemäß § 177 Abs. 1 BGB vielmehr noch von der Genehmigung des Vertretenen (also seiner nachträglichen Zustimmung,) ab. Von einem Vertreter ohne Vertretungsmacht geschlossene Verträge sind also zunächst schwebend unwirksam, können aber durch Genehmigung noch wirksam werden.
- Lehnt der Vertretene diese Genehmigung ab, wird er dem anderen Teil (also dem Vertragspartner) mangels Vorliegen eines Vertrages zwischen diesen beiden weder berechtigt noch verpflichtet. Der von einem Vertreter ohne Vertretungsmacht geschlossene Vertrag ist damit (endgültig) unwirksam. Der andere Teil (also der Vertragspartner) hat dann jedoch die Möglichkeit, sich gemäß § 179 Abs. 1 BGB an den Vertreter ohne Vertretungsmacht zu halten.
- Voraussetzungen des § 179 Abs. 1 BGB sind:
 - Ein Vertreter ohne Vertretungsmacht
 - schließt einen Vertrag
 - und der Vertretene genehmigt diesen nicht.
- Dann kann der andere Teil (also der Vertragspartner) als Rechtsfolge des § 179 Abs. 1 BGB von dem Vertreter ohne Vertretungsmacht
 - entweder die Erfüllung des Vertrags
 - oder aber Schadensersatz in Höhe des positiven Interesses verlangen (sog. Erfüllungsinteresse: also so zu stellen, wie er bei gehöriger Erfüllung stehen würde).

§ 19 Handelsrechtliche Vollmachten

73. Welche Arten der Handlungsvollmacht unterscheidet man?

- Eine Handlungsvollmacht nach § 54 Abs. 1 HGB kann nur für ein Handelsgewerbe erteilt werden. Der Vollmachtgeber muss Kaufmann sein; aber die Erteilung einer Handlungsvollmacht kein Inhabergeschäft, sie kann daher
 - außer durch den Kaufmann selbst oder dessen Organ bzw. gesetzlichen Vertreter
 - auch durch Prokuristen und bei Gestattung sogar durch Handlungsbevollmächtigte erteilt werden
- an eine natürliche oder juristische Person oder an eine Personengesellschaft durch Erklärung oder auch durch bloße Duldung.
- Handlungsvollmacht kann gemäß § 54 Abs. 1 HGB
 - zum Betrieb eines Handelsgewerbes, also zu allen Arten von Geschäften und Rechtshandlungen (sog. Generalhandlungsvollmacht)
 - oder zur Vornahme einer bestimmten Art von Geschäften und Rechtshandlungen (sog. Arthandlungsvollmacht)

- oder zur Vornahme einzelner Geschäfte und Rechtshandlungen (sog. Spezial-, Einzel- oder Individualhandlungsvollmacht)
- erteilt werden, die der Betrieb eines derartigen, also dieses (konkreten) Handelsgewerbes gewöhnlich mit sich bringt.
- Wie bei einer Prokura werden auch bei einer Handlungsvollmacht insbesondere vom Umfang nicht erfasst:
 - Geschäfte der Privatsphäre des Kaufmanns,
 - nicht dem Betrieb dienende Geschäfte
 - und Inhabergeschäfte, die der Kaufmann (höchst-)persönlich vornehmen muss.
 - Darüber hinaus sind Handlungsbevollmächtigte nach § 54 Abs. 2 HGB nur mit einer besonderen Gestattung befugt zur
 - Veräußerung und Belastung von Grundstücken,
 - Eingehung von Wechselverbindlichkeiten,
 - Aufnahme von Darlehen
 - sowie Prozessführung.

§ 26 Kaufvertrag

74. Was sind die Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Schadensersatzes wegen Pflichtverletzung?

- Pflichtverletzung = wenn sich der Schuldner objektiv anders verhält, als es seine Pflichten aus dem Schuldverhältnis gebieten, vgl. § 280 Abs. 1 S. 1 BGB.
- Man unterscheidet vier Arten der Pflichtverletzungen
 - die späte Leistung,
 - die schlechte Leistung,
 - die unmögliche Leistung und gleichgestellte Leistungshindernisse,
 - sowie die Beeinträchtigung sonstiger Rechte, Rechtsgüter und Interessen, sog. Nebenpflichtverletzung.
- Voraussetzungen des Schadensersatzes wegen Pflichtverletzung gemäß § 280 Abs. 1 BGB sind dabei,
 - es muss ein Schuldverhältnis bestehen
 - der Schuldner muss eine ihm aus diesem Schuldverhältnis zukommende Pflicht verletzt haben
 - der Schuldner muss die Pflichtverletzung zu vertreten haben (=Verschulden) und
 - es muss ein Schaden entstanden sein.
- Sind diese erfüllt muss der Schuldner sämtliche Schäden ersetzen, die auf die Pflichtverletzung zurückzuführen sind und vom Schutzzweck der Norm umfasst werden.

75. Was hat ein Schuldner grundsätzlich zu vertreten, und welche Ausnahme hiervon kennen Sie?

- Ein Schuldner hat grundsätzlich Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. Er muss alle Pflichtverletzungen vertreten.
 - Pflichtverletzung = wenn sich der Schuldner objektiv anders verhält, als es seine Pflichten aus dem Schuldverhältnis gebieten, vgl. § 280 Abs. 1 BGB.
 - Man unterscheidet vier Arten der Pflichtverletzungen
 - die späte Leistung,
 - die schlechte Leistung,
 - die unmögliche Leistung und gleichgestellte Leistungshindernisse,
 - sowie die Beeinträchtigung sonstiger Rechte, Rechtsgüter und Interessen, sog. Nebenpflichtverletzung.
- Bei gegenseitigen Verträgen kann der Gläubiger im objektiven Falle einer Pflichtverletzung unter den Voraussetzungen der §§ 323 Abs. 1, 324 oder 326 Abs. 5 BGB vom Vertrag zurücktreten.
 - Und hat der Schuldner die Pflichtverletzung auch subjektiv zu vertreten (also vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt), kann der Gläubiger zudem Schadensersatz wegen Pflichtverletzung verlangen.
 - Ein Verkäufer hat die verkaufte Sache bzw. das verkaufte Recht frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.
 - Jeder Verstoß dagegen stellt somit eine Pflichtverletzung in Form einer Schlechtleistung („nicht wie geschuldet erbracht“) dar.
- Nur in einigen Ausnahmefällen hat der Schuldner Sach- und Rechtsmängel beim Kauf nicht zu vertreten:
 - Rechtsgeschäftlicher Ausschluss und rechtsgeschäftliche Beschränkungen § 444 BGB
 - Ein Haftungsausschluss oder eine Haftungsbeschränkung für Sach- und Rechtsmängel beim Kauf ist nur wirksam,
 - soweit der Verkäufer den Mangel nicht arglistig verschwiegen hat und er auch keine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.
 - Kenntnis des Mangels bei Vertragsschluss § 442 BGB
 - Bei Fahrlässigkeit (= der Käufer hätte den Mangel kennen müssen)
 - sind die Rechte des Käufers wegen eines Mangels bei grober Fahrlässigkeit grundsätzlich ausgeschlossen, in diesem Fall haftet der Verkäufer nur (noch dann),
 - wenn er entweder den Mangel arglistig verschwiegen hat oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.

76. Welche Arten von Sachmängeln werden beim Kauf unterschieden?

- Bei einem Kauf einer Sache wird nach § 434 BGB zwischen folgenden Arten von Sachmängeln unterschieden:
 - Beschaffenheit der Sache § 434 Abs. 1 BGB
 - Eine Sache besitzt Sachmängel, wenn sie bei Gefahrübergang nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat, sog. subjektiver Fehlerbegriff.

- Beispiel: Kauf rostenden Eisens und Lieferung von Nirosta-Stahl
- Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, besitzt eine Sache Sachmängel, wenn sie sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet, ebenfalls subjektiver Fehlerbegriff.
 - Beispiel: Kauf eines Leichenwagens in den kein Sarg passt
- Sonst, also wenn auch nichts vereinbart ist, besitzt eine Sache Sachmängel, wenn sie sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art nicht üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache nicht erwarten kann, ergänzend wird also auf den objektiven Fehlerbegriff abgestellt.
- Unsachgemäße Montage oder mangelhafte Montageanleitung (IKEA-Klausel) § 434 Abs. 2 BGB
 - Ein Sachmangel ist auch dann gegeben, wenn eine vereinbarte Montage unsachgemäß durch den Verkäufer oder dessen Erfüllungsgehilfen durchgeführt worden ist.
 - Beispiel: Kauf eines Schrankes inklusive Aufbau mit nach innen öffnenden Türen
 - Und ein Sachmangel liegt bei einer zur Montage bestimmten Sache ferner vor, wenn die Montageanleitung mangelhaft ist, es sei denn, die Sache ist fehlerfrei montiert worden.
- Lieferung einer anderen Sache oder zu geringen Menge § 434 Abs. 3 BGB
 - Einem Sachmangel steht es schließlich gleich, wenn der Verkäufer eine andere Sache oder eine zu geringe Menge liefert.

77. Gibt es eine Beschränkung der Haftung für Sach- und Rechtsmängel beim Kauf?

- Beschränkung der Haftung für Sach- und Rechtsmängel beim Kauf sind nur in folgenden Fällen rechtskräftig:
- Rechtsgeschäftlicher Ausschluss und rechtsgeschäftliche Beschränkungen § 444 BGB
 - Ein Haftungsausschluss oder eine Haftungsbeschränkung für Sach- und Rechtsmängel beim Kauf ist nur wirksam,
 - soweit der Verkäufer den Mangel nicht arglistig verschwiegen hat
 - und er auch keine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.
- Kenntnis des Mangels bei Vertragsschluss § 442 BGB
 - Bei Fahrlässigkeit (= der Käufer hätte den Mangel kennen müssen)
 - sind die Rechte des Käufers wegen eines Mangels bei grober Fahrlässigkeit grundsätzlich ausgeschlossen, in diesem Fall haftet der Verkäufer nur (noch dann),
 - wenn er entweder den Mangel arglistig verschwiegen hat
 - oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.
 - Dagegen stehen die Rechte wegen eines Mangels bei leichter Fahrlässigkeit des Käufers diesem stets zu und der Verkäufer haftet somit dafür immer.

78. Was ist ein Verbrauchsgüterkauf, und können die Rechte des Käufers wegen Mängeln bei diesem beschränkt werden?

- Ein Verbrauchsgüterkauf liegt gemäß § 474 Abs. 1 BGB vor (sog. Legaldefinition),
 - sofern ein Unternehmer als Verkäufer
 - einem Verbraucher als Käufer
 - eine bewegliche Sache verkauft, gleichviel ob neu oder gebraucht.
- Dann gelten für diesen Kauf außer den §§ 433 bis 453 BGB ergänzend auch die §§ 474 bis 479 BGB:
 - Mängelansprüche sowie -rechte des Käufers sind dann grundsätzlich nicht mehr dispositiv (eine Abweichung davon zu Lasten des Verbrauchers also nicht möglich).
 - Und es gilt die Beweislastumkehr: Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit Gefahrübergang ein Sachmangel, so wird zugunsten des Verbrauchers vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war.

79. Welche Rechte hat ein Käufer unter welchen Voraussetzungen bei Mängeln der Sache?

- Ein Käufer hat nach §§ 437 Nr. 1, 439 BGB ein Recht auf Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache nach Wahl des Käufers
 - Ist bei einem Kauf
 - die Sache mangelhaft
 - weist sie also einen Sachmangel oder einen Rechtsmangel
 - bei Gefahrübergang, also bei der Übergabe (= Verschaffung von Besitz/faktischer Gewalt über die Sache) auf,
 - kann der Käufer nach § 437 Nr. 1 BGB nach seiner Wahl (zunächst nur) Nacherfüllung verlangen.
 - Nacherfüllung ist dabei der Oberbegriff für
 - Nachbesserung, also Reparatur der fehlerhaften Sache (1. Unterbegriff)
 - und Nachlieferung, also Rücknahme der fehlerhaften Sache und Lieferung einer fehlerfreien Sache (2. Unterbegriff).
 - Dabei hat der Käufer entgegen dem Wortlaut des § 439 Abs. 1 BGB jedoch nur scheinbar eine freie Wahl zwischen Nachbesserung und Nachlieferung, denn die gewählte Art der Nacherfüllung
 - kann unmöglich sein (so etwa die Nachlieferung bei einer Stück-/Speziesschuld),
 - oder unverhältnismäßig bzw. unzumutbar sein (z.B. die Nachbesserung bei billiger „Massenware“), so dass der Verkäufer diese jeweilige Art der Nacherfüllung daher nicht zu erbringen braucht und daher auch kein Wahlrecht besteht.
 - Nur diese Nacherfüllung ist das (also lediglich Nachbesserung und Nachlieferung sind die) originäre/n/unmittelbare/n Recht/e des Käufers wegen Mängeln nach § 437 Nr. 1 BGB.
- Ein Käufer hat nach §§ 437 Nr. 2, 440, 323, 326 Abs. 5 BGB ein Recht auf Rücktritt

- Ein Käufer hat nach §§ 437 Nr. 2, 441 BGB ein Recht auf Minderung sofern folgende zusätzliche Voraussetzungen erfüllt sind:
 - Ist bei einem Kauf
 - die Sache mangelhaft
 - weist sie also einen Sachmangel oder einen Rechtsmangel
 - bei Gefahrübergang auf
 - und hat der Käufer dem Verkäufer grundsätzlich eine angemessene Frist zur Nacherfüllung (also zur Nachbesserung bzw. Nachlieferung) gesetzt,
 - kann er erst unter der zusätzlichen Voraussetzung, dass diese erfolglos abgelaufen ist
 - den Rücktritt vom Vertrag erklären – also Rücknahme der fehlerhaften Sache – gegen Rückerstattung des Kaufpreises geltend machen,
 - oder alternativ die Minderung erklären – und dann die fehlerhafte Sache behalten – sowie einen anteiligen Abzug vom Kaufpreis verlangen.